

وسائل تطور الشرائع القديمة

الفصل الأول :- الحيل الشرعية

تعريف الحيلة :- الحيلة معناها افتراض أمر مخالف للواقع - يترتب عليه تغيير حكم القانون دون تغيير نصه ، أو الاستناد إلى واقعة كاذبة باعتبارها واقعة صحيحة حتى ينطبق القانون على حالة لا ينطبق عليها من قبل وليس للخصم أو للقاضي تجاه هذه الحيلة أن يناقشها مع اشتها كذبها، ومن ثم وصفت الحيلة بأنها " أكذوبة محبوكة أملتها الضرورة .

ولعلنا نلاحظ أن الحيلة تستمد حتمية تطبيقها من ضرورات الحياة العملية

ثانياً :- أسباب استعمال الحيلة:-**(1) الأصل الديني للقواعد الدينية:-**

القواعد الدينية لها أصل ديني ، مما أضفي على تلك القوانين نوعاً من القدسية استتبع صعوبة تعديلها على الرغم مما لحق بالمجتمع من تطورات تقتضي تعديل تلك القواعد سواء بالغائها أو بتعديلها .
وأمام تلك الحاجة الملحة إلى تعديل النصوص القانونية وعدم إمكان ذلك التعديل لما للنصوص من قدسية في نظر المجتمع اضطر القائمون على تطبيق القانون وتفسيره إلى التحايل على القواعد القانونية وذلك هو ما جعل البعض يصف تلك الحيل بأنها لا تعدو أن تكون أكذوبة محبوكة أملتها الضرورة .

(2) بطء التغيير في القوانين المستمدة من الأعراف والتقاليد :-

الدين يمثل الأصل الذي نشأت في ظله أغلب القوانين إلا أنه لا يوجد ما يمنع من أن يكون للتقاليد والأعراف دور في نشأة بعض القوانين ، وتطور تلك التقاليد وتغيرها يستغرق زمناً طويلاً - مما يعني جمود التشريعات المستمدة من تلك الأعراف والتقاليد وأمام ذلك الجمود وأمام الضرورات الملحة للتغيير كان لا بد من - اللجوء إلى الحيلة للقيام بدورها .

(3) الطبيعة المحافظة للشعب الروماني :-

تميز الشعب الروماني بالمحافظة على تقاليده وأعراف مهما أظهر الواقع من شدتها وقد انعكست تلك الطبيعة المحافظة للشعب ، الروماني على الحياة القانونية فكان تقديسه لنصوص قانونه المكتوب كقانون الألواح الاثني عشر وذلك هو ما دفع الفقه إلى محاولة التخلص مما وجد بعض النصوص القانونية من شدة أو ، تكلمة ما شاب بعضها من قصور عن طريق استعمال الحيلة .

(٤) الطابع الشكلي للقانون الروماني :-

عرف القانون الروماني القديم بغلبة الشكلية أو الرسمية عليه حتى أنه اعتبر القيام ببعض الإجراءات الشكلية شرطاً لإنتاج الدعاوى والتصرفات القانونية لأنارها وهو ما جعل الفقهاء إلى محاولة التغلب على ذلك الجمود بالتحايل على النصوص توصلوا إلى الحد من آثار تلك الصبغة الشكلية للقانون - الروماني

المبحث الأول :- الحيلة في القوانين القديمة

(1) صلة القرابة وتكوين الدولة القديمة :-

كانت كل جماعة سياسية في العهد القديم، وهي التي تقابل الدولة في العصر الحديث ، ينتسب أفرادها إلى أصل واحد وهذا راجع إلى الاعتقاد بأن صلة الدم هي الأساس الوحيد لأية هيئة .

وقد تدرجت الجماعات في هياكل سياسية من أسرة خاضعة لسلطة أب واحد فألى عشيرة تعبد جدا واحداً ، فألى قبيلة ترجع إلى أصل واحد ، ثم إلى شعب أو دولة تنتسب لجنس واحد . ثم دخلت عناصر أجنبية واندمجت في الأقارب ، سواء أكان ذلك بطريق التبني في دائرة الأسرة . أم بطريق انضمام المهاجرين من القبائل الأخرى في دائرة القبيلة .

ولما تكونت كل جماعة على هذه الصورة رفضت مع الزمن افتراض القرابة كوسيلة لتوسيع نطاقها ، وضمت إليها عناصر أجنبية ، وقد رفع هؤلاء الأصلاء أنفسهم عند ذلك إلى مرتبة الأشراف واستأثروا بالحقوق السياسية دون والعمامة الذين لم يحظوا بنعمة الانتساب لأصلهم أو حسبهم .

(2) افتراض القرابة في العقود :-

لم يكن افتراض القرابة مقصوراً على انضمام الغريب إلى غيره في تكوين الجماعات القديمة ، بل امتد إلى بعض الروابط والمعاملات ، ومن هذا الروابط رابطة الشركة ورابطة الوكالة . **فالعلاقات بين الشركاء إنما كانت مشتقة في القديم من افتراض الصلة الدموية بينهم.** " وكان عند الرومان في القديم نظام " الشركة العامة " ذات المسؤولية المطلقة ، التي تجعل جميع أموال كل شريك واقعة في مال الشركة وتجعل الشركاء مسئولين عن كل ما تسال عنه الشركة . مثل هذا الشركة لا تنشأ في العصر الحديث عن العقد ، ولكنها كانت تقوم في القديم على افتراض صلة الأخوة بين الشركاء .

وفي شرائع العصر الحالي ، إذا تعاقد الوكيل مع الغير نيابة عن الأصل يكتسب الأصل ما ينشأ عن العقد من الحقوق ويلتزم بما يترتب عليه من الديون ، كأنه حضر بنفسه في العقد ، ولا ينشأ العقد بالنسبة للوكيل دين أو حق كأنه لم يحضر في العقد . ويعبر عن هذه النتيجة المزدوجة " الإنابة كاملة " .

لم يصل الرومان إلى هذه القاعدة المطلقة ، فكان الحق أو الدين الناشئ من العقد يرجع إلى الوكيل وحده ، هو الذي يكتسب الحق ويلتزم بالدين دون الموكل ، وهو الذي يطالب بالحق ويوفي بالدين ، وبعد ذلك ينقل إلى الأصل ما اكتسبه أو قبضه من الحقوق ، ويرجع عليه بما دفعه من الديون ، ثم تعدل المبدأ الأول مع سرعة تبادل المصالح وتقدم التجارة ، وأصبحت الإنابة ذات أثر مباشر على الأصل بالنسبة للديون

(3) افتراض القرابة كمانع للزواج :-

يدخل في افتراض الرابطة العائلية حالات قانونية أخرى تولدت عنه في كثير من الشعوب الأخرى ، وكلها حالات تشملها فكرة واحدة تتلخص في أن صلات الأفراد قد تصاغ في وضع عائلي ، إذا جمعتهم عقيدة واحدة أو علاقة مقدسة وحينئذ ينشأ بينهم من الواجبات والحقوق ما ينشأ عادة بين أعضاء الأسرة الواحدة

ومن ذلك القرابة الروحية الناتجة عن الصلة الدينية في الديانة والرومانية المسيحية ، بين وكيل المعمودية أو " الاشبين وبين - المعمد وأسرته ، تلك القرابة التي أصبحت مصدراً لكثير من موانع الزواج على مستوى واحد مع القرابة الطبيعية ، فليس للوكيل مثلاً أن يتزوج ممن تولى تعميدها لأنه منها في منزلة الأب . وعلى هذا الاعتبار أيضاً منع الزواج بين الوصي أو ابنه وبين الفتاة الخاضعة لوصايته .

(4) افتراض القرابة والنفقة :-

وهناك عدا موانع الزواج - طائفة أخرى من الآثار القانونية ، كانت شائعة - في الشعوب العربية والرومانية الايرلندية والهندية ، نقصد أحكاماً للنفقة والميراث نظمت بها صلات خاصة .

فقد كان عند عرب الجاهلية ، إلى جانب نظام التبني أبطله الإسلام ، نظام يسمى " بولاء الموالاة " يعقده الرجل بينه وبين رجل آخر ليتناصرا في الحياة ويتوارثا بعد الوفاة ، وهذا العهد يجعلهما في مرتبة

الأقربين ، ويوجب عليهما التعاون في العيش ، وإذا مات احدهما يرث الآخر، وقد أقر الإسلام هذا الولاء ولم يبطله .

وفي القانون الروماني والشرعية الإسلامية نوع آخر من الولاء قائم بين المعتق والمعتوق ، يترتب عليه علاقات وواجبات تماثل ما بين الاب وابنه ، لأن المعتق سبب الحياة الحرة للرقيق ، والأب سبب الحياة الطبيعية للابن . وعلى هذا الاعتبار يلتزم المعتوق في القانون الروماني نحو مولاه بما يلتزم به الابن نحو أبيه ، من الخضوع لقضائه العائلي ، وأداء الخدمات اللازمة لسد حاجاته ، والإنفاق عليه عند إعساره ، وللمعتق فوق ذلك حق الميراث في تركة معتوقه إذا مات من غير وارث . **وإذا مات العتيق من غير عصابة من أقاربه آلت تركته إلى معتقه أو إلى عصبته من بعده .**

ويتصل بهذه الطائفة من الآثار القانونية تلك الآثار التي كانت بعض الشعوب من التربية العلمية أو الدينية ، وقد كان قدماء الأيرلنديين يطلقون على هذا النظام اسم " الرضاع الأدبي " وهو نظام كان متبعاً في مدارس القانون التي أسسها العلماء حيث يتولى المعلم حضانة الطلبة في بيته وتثقيفهم الثقافة القانونية والأدبية العليا بغير مقابل . وكانت الصلة بين المعلم وطلبته في مرتبة الصلة بين الأب وأبنائه ، بل جعل القانون - الإيرلندي للأب من الرضاع الأدبي على طلبته السلطة الأبوية وقرر له حق الانتفاع مدى حياته

المبحث الثاني :- الحيلة في القانون الروماني

كانت الحيلة عاملاً كبيراً في التخلص من ضيق النصوص وشدتها ، وفي ارتقاء النظم القانونية في العصور الأولى للدولة الرومانية ، . **ولذلك فإن تأثير الحيلة في القانون الروماني القديم أوسع نطاقاً من تأثير الوسائل الأخرى ، كما أنه أوضح وأعمق منه في أية شعوب أخرى . والأمثلة على ذلك مختلفة متعددة منها الاحتيال على نص في الألواح الرومانية يجازي الأب . بحرمانه من السلطة الأبوية على ابنه إذا أسرف فيها ببيعته ثلاث مرات وإلى جانب تعديل المبادئ والنظم القانونية بالتحايل ، وصل الرومان إلى تعديلها كذلك من طريق التحايل على الإجراءات القضائية وشروط التقاضي مثل ذلك أن يفترض الحاكم القضائي في القضية المحالة إليه أن المدعي الأجنبي روماني ، حتى يستطيع المطالبة بحقه مدني أو في دعوى جنائية بعد أن لم يكن للفرد حق التقاضي أمام المحاكم الرومانية إلا إذا كان حراً وطنياً . وأن يفترض أن الأرض الإقليمية أرض إيطالية ، حتى يتمكن صاحبها من حماية ملكيته إذا اعتدى عليها ومن استردها إذا نزعته منه ، بعد أن كانت دعاوي الملكية العقارية مقصورة على الأراضي الإيطالية .**

المبحث الثالث :- الحيلة في الشريعة الإسلامية

(1) التحايل لمنع بقاء التركة شاغرة :-

من القواعد المقررة في الفقه الإسلامي أنه لا تركة إلا بعد سداد ديون الميت، ويستتبع تطبيق هذه القاعدة عدم انتقال ملكية شيء من أموال التركة إلى الورثة قبل الوفاء بما على المورث من ديون ، أي أن مال التركة قبل ذلك الوفاء لا يكون ملكاً للورثة وفي نفس الوقت لا يمكن القول بملكية المتوفي لتلك الأموال بحسب أن ملكه قد زال بوفاته ، ومنعاً لبقاء المال دون مالك في الفترة التي تعقب وفاة المورث إلى حين سداد ديونه **افتراض الفقهاء أن الميت لا يزال حياً** . وهو ما يترتب عليه عدم قدرة الورثة على التصرف في أموال التركة قبل الوفاء منها بما على الميت من ديون . كما استتبع هذا الفرض عدم بقاء أموال التركة بدون مالك .

(2) التحايل لاعتبار المفقود ميتاً :-

من المعلوم أن تحقق موت المورث يعتبر شرطاً أساسياً من شروط الميراث ، ولاشك أن المفقود لم يتحقق العلم بوفاته . لاحتمال كونه حيا وهو ما يقضى بحسب الأصل عدم توزيع - أمواله على ورثته . لكن أنه لما كان بقاء الحال على ذلك يترتب عليه بالزوجة لكونها تظل معلقة ، فضلاً عن الاضرار الذي يلحق ، جاز افتراض الفقهاء موت هذا المفقود متى مضى على غيابه مدة معينة يغلب فيها هلاكه .

ولاشك أن هذا الفرض قد قيل به لتبرير انتقال التركة إلى ورثة المفقود على الرغم من عدم التأكد من وفاته لحظة الحكم بموته ، بعد أن دعت الضرورة إلى ذلك .

(٣) التحايل لضمان المال من صاحب العمل في المضاربة :-

يقضى الفقه الإسلامى بعدم ضمان الأمين لما يهلك تحت يده من مال الغير مادام قد حدث ذلك دون تعد منه وتعتبر المضاربة من عقود الأمانة ، وهو ما يترتب عليه عدم ضمان صاحب العمل لما يهلك تحت يده من أموال شريكه دون تعد منه . ولا يمكن في ذات الوقت اشتراط الضمان على رب العمل

وذلك هو ما دفع الفقهاء إلى استعمال تلك الحيلة التي تتمثل في تسليم المال من صاحبه إلى صاحب العمل على أنه قرض وبالتالي يكون صاحب العمل ضامناً لهلاكه .

(٤) التحايل لحصول الوارث على حقه في ذمة مورثه المريض مرض الموت :-

يقرر الفقه الإسلامى نفاذ التصرفات المالية من المريض مرض الموت لصالح الأجنبي فيما لا يجاوز ثلث التركة ، بينما يقضى بعدم نفاذ تلك التصرفات ، وذلك رعاية لمصلحة الورثة مجتمعين حتى لا يؤثر المورث أحدهم بنصيب أكبر من نصيبه الشرعي . إلا إذا أجاز الورثة هذا التصرف ، ومع ذلك فقد تكون ذمة هذا المريض مشغولة حقيقة بدين لأحد الورثة ولا بد من الوفاء به ، وهنا لجأ الفقهاء إلى حيلة تتمثل في إقرار المريض بذلك الدين لشخص أجنبي يثق فيه ويأمره بقبض ذلك من ماله على أن يدفعه إلى صاحب الدين .

(5) التحايل لانتقال الالتزام عن طريق حوالة الحق :-

يقرر الفقه الإسلامى جواز انتقال الالتزام بين الأحياء على طريق حوالة الدين ، إلا أن النصوص تسمح بانتقال الالتزام عن طريق حوالة الحق - وذلك حذرا من الوقوع في الربا

بيد أن حاجة المجتمع إلى انتقال الالتزام عن هذا الطريق في دفع الفقهاء إلى استعمال الحيلة للوصول إلى نتائج مماثلة أو قريبة لتلك التي يترتب علي حوالة الحق . وذلك عن طريق توكيل الدائن القديم للدائن الجديد في قبض ما للدائن القديم من دين على شخص ثالث وهو مدين الدائن القديم بمقتضى تلك الوكالة.

الفصل الثاني :- مبادئ العدالة

يعرف بعض الفقهاء مبادئ العدالة:- بأنها تلك القواعد القائمة إلى جانب قواعد القانون الأصلية مؤسسة على وحى العقل والنظر السليم وروح العدل الطبيعي بين الناس، والتي ترمي إلى تعديل قواعد القانون أو الحلول في مكانها، بفضل ما فيها من القوة المعنوية المستعدة من سمو مبادئها .

وتختلف هذه الوسيلة عن الحيل القانونية بأنها **تتدخل في تطبيق القانون بصورة مباشرة وتعديل في أحكامه صراحة** ، أما الحيل فإنها تصل بصورة مستورة غير مباشرة إلى تغيير القانون وتتميز العدالة عن التشريع بأن قوتها لا تستند الي هيئة حاكمة سلطة تشريعية وإنما تستند إلى طبيعة مبادئها .

مصدر العدالة:-

المصدر اختلف باختلاف الشعوب صوراً مختلفة، فقد كان مصدر العدالة عند الرومان " قانون الشعوب " وكان مصدرها عند اليونان الطبيعية " أما مصدر العدالة في الشريعة الإسلامية فهو العقل وحكمة التشريع

المبحث الأول :- مبادئ العدالة في القانون الروماني

كان الرومان يعتبرون أن علاقاتهم ومعاملاتهم خاضعة لنوعين من القوانين **القانون القومي الذي تكون من نظمهم وتقاليدهم والقانون المستمر من المبادئ السائدة في جميع الأمم.** وتأييداً لهذا نصت إحدى المدونات على أن كل الشعوب التي تخضع للقوانين والعادات إنما تخضع في جزء من أحوالها للقوانين الخاصة بكل شعب، أما النوع الأول عند الرومان أي القانون المدني ، فهو ينحصر في قواعد الألواح الاثنى عشر وهو مخصص لمدينة روما ينفردون بنظمه وإجراءاته.

وأما النوع الثاني، وهو قانون الشعوب، فهو الذي أنشأه في الدولة الرومانية الحاكم القضائي مستخلصاً إياه من المبادئ العامة المتبعة في مختلف الشعوب، ومن هذا اتخذ أسمه الذي عرف به. ومن هذه المبادئ العامة :- التسليم بصفته سبباً كافياً لنقل الملكية دون إجراءات شكلية أخرى ومن أجل هذا عهد بتلك الشئون إلى حاكم قضائي أنشئت وظيفته خصيصاً لها. فأخذ في اقتباس القواعد العادلة التي تقرها جميع الشعوب المجاورة والعادات التجارية المتبعة بين الأجانب المقيمين في روما.

كانت قواعد قانون الشعوب في مبدأ أمرها سارية على الأجانب في روما دون قواعد القانون المدني الذي اختص به الرومان دون غيرهم. ، ولما تكامل قانون الشعوب على يد وتقاليدهم. الخاص بالأجانب، وأصبح أهلاً لضبط جميع المعاملات والروابط القانونية، وتفوق على القانون المدني بعدالة مبادئه وبساطة إجراءاته وخلوه من التعقيد الشكلي. لم يجد " البريتور " الخاص بالرومان بدأ من أن يستعير بعض مبادئه، وأن يقرها على الرومان في تصرفاتهم ودعاويهم. ثم شعر الفقهاء في العهد الأخير من الجمهورية بالحاجة إلى تطبيق نظم قانون الشعوب على الرومان أنفسهم بدلاً من القانون الروماني العتيق .

ويتبين مما تقدم أن مبادئ العدالة عند الرومان كانت في أول عهدها مقتبسة من قانون الشعب، ثم اعتبر مصدرها القانون الطبيعي ، عندما سوى الفقهاء بينه وبين قانون الشعوب بوصفه - مجموعة المبادئ المطابقة للعقل والمقبولة عند جميع الأمم " .

المبحث الثاني :- مبادئ العدالة في الشريعة الإسلامية

ظهرت في الإسلام مع اتساع دولته وتغير الأحوال الاجتماعية وتنوع المعاملات والعلاقات بين أفرادها حالات جديدة لم ترد عنها نصوص خاصة في الكتاب والسنة وقد وصل المجتهدين والفقهاء خلال عصور الشريعة الإسلامية إلى مثل ما وصل إليه فقهاء الرومان من مواجهة الحالات الجديدة بنشاط فقهي أفضى إلى تعديل القواعد الشرعية . **وليس المقصود بالعدالة هنا تلك النظرية التي استمدتها الرومان من الفلسفة اليونانية أو التي ابتدعها الإنجليز وإنما هي العدالة التي يرشد إلى مبادئها العقل وحكمة التشريع المستمدة من روح النصوص.** وقد أطلق على هذا الأسلوب في الشريعة الإسلامية اسم "الرأي" وبدأ العمل به من عهد الخلفاء الراشدين .

أمثلة:-

لقد استنبط الفقهاء أحكاماً شرعية مستمدة من الرأي أيا كان مرجعه القياسي، العرف أو فكرة العدل ذاته، **فالقياص هو تطبيق حكم حالة منصوص عليها على حالة غير منصوص عليها نظراً لاتحاد الحالتين في العلة،** وهذا مبني على العقل ، وهي مصلحة يراد بها تحقيقها أو مفسدة يراد اتقاءها. من ذلك تطبيق حكم

القرآن القاضي بتحريم شرب الخمر على شرب النبيذ المتخذ من غير العنب، لاشتراكه مع الخمر في الحكمة الباعثة على التحريم وهي اتقاء الإسكار .

أما بالنسبة للعرف فإن كثيراً من الأصول أو الأحكام الشرعية أصبحت . مقيدة بالعرف الاجتماعي الساري في بلد من بلاد الإسلام أو في جميع بلاده مراعاة لصالح الناس العامة **والأمثلة على ذلك في الفقه عديدة متنوعة، منها أن الأصل في النفقة الشرعية المقررة على شخص لمصلحة آخر تنحصر في تقديم الطعام والسكنى والكسوة إلا إذا جرى العرف على أدائها نقوداً .** والمبدأ المستخلص مما تقدم أن القواعد الشرعية قد تتعدل، تبعا للعرف العام في البلاد الإسلامية أو للعرف الخاص في بلد منها، ولهذا فإن علماء المذهب الحنفي، وهو أكثر المذاهب الفقهية عملاً بالرأى أقروا العرف مصدراً من مصادر التشريع ما لم يصطدم بنص قطعي، وهناك طائفة أخرى من القواعد والنظم الشرعية، أقرها الفقهاء من مختلف المذاهب، لا ترجع إلى القياس ولا إلى العرف وإنما تستند إلى فكرة العدل. من ذلك ما اتفق عليه علماء الإسلام من أن للحاكم أو القاضي سلطة التعزير على المجرمين، إذا ارتكبوا جرائم لم ينص لها في القرآن أو السنة على حد شرعي. وحينذاك يحدد العقوبة التي يراها واجبة طبقاً لما تقضى به العدالة وظروف كل جريمة، وقد تركت " التعزيرات إلى اجتهاد الحاكم ونظره بقدر الجناية وحال الجاني والمجنى عليه حتى تقع المؤاخظة على وفق ذلك من غير الظلم منه .

الفصل الثاني :- الشريعة المسيحية

المبحث الأول :- أصل المسيحية ونشأتها

نشأت المسيحية على يد السيد المسيح عيسى بن مريم، وعليه نزل الإنجيل المسمى بالعهد الجديد بالقياس إلى التوراة التي سميت بالعهد القديم .

وكثيراً ما يطبع العهدان معاً في كتاب واحد، يطلق عليه اسم (الكتاب المقدس)

وكان للمسيح حواريون عددهم اثني عشر حوارياً، يطلقون عليهم اسم رسل وكانوا مبشرين ومنذرين باسم المسيحية، وهم بطرس وأخوه أندراوس ويوحنا، وأخوه يعقوب الكبير ويعقوب الصغير وأخيه يهوذا، ومتى، وتوما، وفيليب، وبارتليمي، وسمعان، ويهوذا الاسخريوطي، ويقابلهم الصحابة في عهد رسول الله ﷺ، ومن بعد الرسل التلاميذ ويقابلهم التابعون عند المسلمين وعددهم سبعون تلميذاً.

الأنجيل:- ويوجد عند النصارى أكثر من إنجيل وسبب تعدد هذه الأنجيل يرجع إلى أكثر من واحد كان يكتب عن السيد المسيح فتعددت الأنجيل بتعدد الكتاب. ومن بين هذه الأنجيل أنجيل مرقس واسمه الأصل يوحنا ويقال أن بطرس هذا أشرف على تحرير الإنجيل .

وأنجيل يوحنا، وهو ابن القديس زيدى، وأمه سالومي القديسة المشهورة وقريبة السيدة مريم بنت عمران، وكانت مهنته صيد الأسماك وأنجيله أقدم الأنجيل. وأنجيل متى، وكان متى هذا محصلاً للضرائب عند الرومان، وقد سافر إلى الحبشة ومكث فيها نحو من أربعة وعشرين عاماً يبشر بالمسيحية ثم مات فيها مقتولاً وأنجيل لوقا وهو احد التلاميذ وقيل عن لوقا أنه كان طبيباً أو مصوراً. ، كما يقول أن المسيح المنتظر الوارد في الكتاب المقدس ليس هو المسيح عيسى بن مريم بل هو محمد - ﷺ . فهو يذكره لا بالاسم وأنه بالوصف فيقول عنه انه رجل يكثر حمد الناس له وهو رسول الله ، وأن آدم لما طرد من الجنة وجد على بابها سطوراً من نور كتبت عن هذا الشخص الذي يحمده الناس " محمد رسول الله "

العهد الجديد:-

لا يقتصر العهد الجديد على الأناجيل الأربعة المعتمدة كما يظن (وإنما يوجد بها رسائل الرسل وهم بولس ويعقوب وبطرس ويوحنا ويهوذا ولوقا ويوحنا).

المبحث الثاني :- أهم النظم القانونية في الشريعة المسيحية

لم تأت الشريعة المسيحية بشئ جديد يضاف إلى أحكام التوراة فالمسيح أرسل لليهود، وكان مصدقا لما بين يديه من التوراة. قال تعالى (إذ قال الله يا عيسى بن مريم أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس. تكلم الناس في المهد وكهلا. وإذا علمت الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل)

يفهم من هذه الآيات مجتمعة أن عيسى عليه السلام لم ينسخ أحكام التوراة وإنما جاء معدلا لها " وأحل لكم بعض الذي حرم عليكم " أن التعديل الذي جاء به السيد المسيح اختلف في المنهاج، فقد ضرب مثلا للتسامح وقد أندر الله بنى إسرائيل في التوراة بأشد العقوبات .

وفي ذلك يقول الله تعالى: (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي يَهُدَا النَّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ * ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ) والأحكام التي جاء بها الإنجيل ورد معظمها في وصية السيد المسيح وهي كما يلي :-

منع الطلاق :- بين السيد المسيح في وصيته أن اليهود لقساوة قلوبهم أباحوا الطلاق أما هو فيقرر أن الزوجين بعد زواجهما يصبحان جسما واحدا فلا يعودان بعد ذلك اثنين فالذي جمعه الله هذا الجمع لا يصح أن يفرقه الانسان وأن من يفارق امرأته الا بسبب الزنا يجعلها تزني

ألغى مبدأ القصاص (العقوبات) :- ذكر السيد المسيح أنه تقرر في التوراة أن العين بالعين والسن بالسن أما أنا (عن نفسه) فأقول أنه لا ينبغي أن تقاوموا من يتصدي لكم بالأذى وأنه إذا صفعك أحدا علي خدك اليمين فأدر له خدك الأيسر .

ألغى رجم الزانية :- عندما جاء جماعة من اليهود الي المسيح بامرأة فوجئت متلبسة بالنونا وذكروه بحكم التوراة هو الرجم ثم قال لهم سيدنا عيسى (ليبدأ رجمها من لم يرتكب منكم خطيئة) ثم رفع بصره اليهم مرة اخري فلم يجد إلا المرأة فقال لها أين هؤلاء الذين يتهمونك ألم يبدأ أحد برجمك فقالت لا ياسيدي فقال لها أيضا لا أعاقبك اذهبي لسبيلك ولا ترجعي الي ما اقترفتيه .

القسم الثاني :- تاريخ القانون المصري

ينقسم القانون المصري في مصر - إلى خمسة عصور، هي:-

العصر الأول:- عصر القانون المصري الفرعوني: ويبدأ هذا العصر حوالي سنة ٣٢٠٠ (ق.م) .

العصر الثاني:- عصر القانون المصري اليوناني: ويبدأ هذا العصر من استيلاء الإسكندر الأكبر على مصر.

العصر الثالث:- عصر القانون المصري الروماني: ويبدأ هذا العصر من سنة ٣٠ (ق.م) .

العصر الرابع:- عصر القانون المصري الإسلامي: ويبدأ منذ فتح العرب لمصر سنة ٦٤٠ م .

العصر الخامس: عصر القانون المصري الحديث: ويبدأ منذ عهد محمد علي سنة ١٨٠٥ م

الباب الأول :- القانون المصري في العصر الفرعوني

يبدأ العصر الفرعوني بتوحيد الوجهين على يد الملك مينا أو نارمر سنة ٣٢٠٠ (ق.م) وينتهي سنة ٣٣٢ (ق.م) حيث استولى الإسكندر الأكبر على مصر، ويكون هذا العصر قد استمر قرابة ثلاثة آلاف سنة مرت بمصر، ما بين فترات من الازدهار واخرى من الاضمحلال ، حكم مصر فيها ثلاثون أسرة من أسر الفراعنة

الفصل التمهيدي :- أحوال مصر الفرعونية

الحالة الدينية:-

بنى الفراعنة ملكهم على أساس ديني؛ فالفرعون إله في حياته وإله في مماته، وعرفت مصر الهة متعددة آلهة متعددة وديانات مختلفة؛ نظرًا لتعدد آلهة الأقاليم، وحتى بعد أن وحد الملك مينا الوجهين؛ لم يترتب على ذلك زوال عبادة آلهة الأقاليم.

ومن الآلهة التي عرفها المصريون: "رع" إله الشمس، والإله بتاح إله منف، والإله آمون " إله مدينة طيبة، والإله "أوزوريس". وقد قام على خدمة كل هذه الآلهة وغيرها مجموعة من الكهنة.

كما كان المصريون يعتقدون أن هناك حياة أخرى؛ ولذا كانوا يحرصون على العناية بجثث الموتى، يحيطونها بكميات من الأطعمة والأشربة

الفصل الأول :- أنظمة القانون العام في عهد الفراعنة

المبحث الأول :- نظام الحكم

نظام ملكي:-

توحد مصر على يد الملك مينا سنة ٣٢٠٠ (ق.م) ومن وقتها أخذ نظام الحكم في مصر صورة النظام الملكي، واستمر كذلك حتى نهاية العصر الفرعوني، وأصبحت الملكية وراثية، فلم يعد الملك يعتلي العرش عن طريق الانتخاب من الشعب أو رؤساء القبائل ، بل أصبحت وراثية، يرثها الابن عن أبيه، **وأصبحت هذه الملكية تعتمد على فكرة الحق الإلهي،** فقد ارتبط نظام الحكم في مصر الفرعونية ارتباطاً وثيقاً بالدين والمعتقدات التي لا تعتبر الملك مجرد حاكم، بل اعتبرته إلهاً أو ابناً للإله، أو على الأقل - ممثلاً للإله. ومع بداية الأسرة الرابعة أصبح الملك صورة مجسمة للإله رع، حتى إن أسماء الملوك أصبحت جزءاً من اسم "رع"، كما ترى في: "خفرع"، و "منكاورع".

واستمرت فكرة ألوهية الملك، وظهرت بجلاء خلال عصر الدولة الحديثة، مع تغير الألقاب تبعاً لتغير الآلهة ، فحين توحد "آمون" إله طيبة مع "رع" إله هليوبلس، أصبح اسمه "آمون رع.

وهكذا، لم يعد الملك مجسماً للإله فقط، أو ابناً للإله، بل أصبح هو الإله في حياته وبعد مماته .

وفكرة ألوهية الملك غالباً ما كانت تسيطر على الملك ذاته، فتحد من طيشه وهواه؛ فهو الإله الأمر الناهي، ولا بد أن يكون أمره خيراً وعدلاً.

وخلاصة القول هنا أن طبيعة الملك الإلهية وإن منحته سلطات مطلقة تضمنت تقييداً لهذه السلطات؛ فالعدل من صفات الإله، وإن كان الملك إلهاً؛ فيجب أن يكون عادلاً .

سلطات الملك:-

كان الملك هو الدولة، ففيه تركز جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية و السلطة الدينية، فهو الحاكم المطلق، وقائد الجيش، وهو المشرع الذي يصدر القوانين والمراسم واللوائح، وهو المختص بتفسيرها ، وهو الذي يطبقها، ويحكم بين الناس بالعدل، وهو الكاهن الأكبر. ونتناول سلطات الملك بإيجاز :-

السلطة التشريعية:-

تولى الملك السلطة التشريعية في البلاد أول الأمر وكان القانون وحيا يوحى من الملك؛ باعتباره إلها. ونظراً لتنوع مشكلات الحياة ؛ قد يستعين الملك بمن يعاونه في تحضير القوانين والمراسم واللوائح ، لكن هؤلاء الأعوان ليسوا إلا موظفين يأتزمون بأمر الملك، ويمارسون هذه الوظيفة باسمه، وتحت إشرافه. وإذا كان القانون نابعاً من إرادة الملك؛ فهو المختص بتفسيره أيضاً إذا شابه لبس أو غموض، فإذا ثار نزاع حول تطبيق قانون معين؛ عُرض الأمر على الملك الذي يُصدر مرسوما ملكياً يسمى "المرسوم التفسيري" . وكانت القوانين التي تصدر تُسجّل في دار العدالة بخلاف المراسيم، فلم تكن تسجل، لكنها تعتبر نافذة بمجرد ختمها بختم الدولة. **ورغم سلطة الملك التشريعية المطلقة؛ لم يكن في استطاعته إصدار مرسوم يخالف قانوناً؛ فإنه لا ينفذ حتى لو كان مختوما بالختم الملكي، لكن من جهة أخرى يستطيع الملك أن يصدر قانوناً يخالف قانوناً سابقاً، والقانون اللاحق ينسخ السابق.**

السلطة التنفيذية:-

الملك هو رئيس الدولة، وكل مقاليد الحكم في البلاد في يده؛ فهو الذي يعلن الحرب، وهو الذي يعقد المعاهدات، وهو القائد العام للجيش .

ومن ناحية أخرى: فالملك هو الذي يعين الموظفين، ويرقيهم، ويُسألون أمامه عن أعمالهم .

ولم يكن هؤلاء الموظفون أعضاء في الدولة، بل كانوا يؤدون أعمالهم باعتبارهم عمالا للملك.

السلطة القضائية:-

يتولى الملك سلطة القضاء، ويجلس ليحكم في مظالم الرعية، وكان لأي فرد الحق في رفع مظلمته إلى الملك

وكثيرا ما كان الملك يعهد بمهمة القضاء إلى قضاة الدولة، وقد كان القضاة من المدنيين وقت انفصال السلطة المدنية عن السلطة الدينية، ثم أصبح القضاة من الكهنة.

السلطة الدينية:-

إلى جانب السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية التي كان يتمتع بها الملك؛ كانت له سلطة دينية؛ باعتباره الكاهن الأكبر، وكان يُقدّم القرابين إلى الإله الرئيسي، وكان يُنيب الكهنة في تقديم القرابين .

كما كان الملك يرأس الاحتفالات التي تقام في المناسبات الدينية المختلفة .

ضوابط سلطات الملك:-

قد يعتقد البعض أن الملك هو من يستمد من اعتباره إلهًا، بيده الملك المطلق وكل السلطات في قبضته، وكل الشعب رهن إشارته ؛ قد يعتقد البعض أنه يحكم بطريقة عشوائية دون ضوابط. والواقع أن فكرة الحق الإلهي هي من تضع ضوابط سلطة الملك؛ على النحو التالي:

تحقيق العدالة:-

تقتضي الفكرة التي بنى عليها الملك كل سلطاته أن الملك ساعياً لتحقيق العدالة، وإذا لم يقدّم العدالة إبان حكمه ؛ كان حساباً عسيراً في محكمة الآلهة في السماء . ولم يقف احترام العدالة منذ الفراعنة عند هذا الحد، بل تجاوزوه إلى حد العدالة في ذاتها، وتقديسها. وقد كانت للعدالة آلهة تسمى "معات"، .

والملك باعتباره من روح الله عليه أن يطيع الآلهة، ولا يخرج في تصرفاته عن تعاليمها. **وعلى ذلك: فالملك وإن كان مطلق الحرية في التصرف؛ إلا أن ذلك في حدود العدالة وتعاليمها.**

تحقيق الخير:-

الملك أيضاً يسعى دائماً لتحقيق الخير لشعبه، وعليه أن يفعل الخير دائماً؛ حتى يضمن حياة الخلود والبقاء الأبدى.

وجود مراكز قوة في البلاد :-

وجود مراكز القوة في البلاد يجعل الملك أحياناً يحسب لها حساباً؛ مما يجعله لا ينحرف، ولقد كان للكهنة - مثلاً- نفوذ كبير في العصر الفرعوني؛ نظراً لمكانتهم الأدبية وتأثيرهم في الرأي العام، وكان من الطبيعي أن يعمل الملك على إرضائهم، ولقد استطاع الكهنة في بعض العصور الاستيلاء على الحكم، كذلك كان الملك أحياناً يحسب حساباً لبعض الشخصيات التي تتمتع بنفوذ قوي كحكام الأقاليم.

المبحث الثاني :- نظام الإدارة

الفرع الأول :- الإدارة المركزية

يظل نظام الحكم نظاماً مركزياً طالما كان الملك مسيطرًا سيطرة فعلية، لكن حين يتغير الحال، وتضعف هذه السلطة، وتصبح سلطة السلك رمزية؛ فإن الإدارات المركزية تتجزأ .

وأهم الشخصيات التي كانت تعاون الملك: المستشار الأكبر، وكاتم الأسرار، ومجلس العشرة الكبار، ومجلس الدواوين.

المستشار الأكبر أو الوزير:-

هو أهم شخصية بعد الملك في البلاد، والمستشار الأكبر كان معروفاً قبل توحيد البلاد، وكان المستشار يحمل لقب أمير، ويرأس السلطة التنفيذية نيابة عن الملك، لكنه لم يكن يتولى السلطة التشريعية أو القضائية أما الوزير فلم تظهر وظيفته إلا ابتداءً من عصر الأسرة الرابعة، وحلت وظيفة الوزير محل وظيفة المستشار الأكبر، فكان يتولى رئاسة السلطة التنفيذية، وكان يتولى السلطة القضائية نيابة عن الملك. ونظراً لما لو وظيفة الوزير من أهمية كان الملوك يولونها أبناءهم أو أحفادهم .

كاتمو الأسرار :-

اتخذ الملوك عددا من كاتمي الأسرار، وكانت وظيفتهم مساعدة الملك في النهوض بالسلطة التشريعية أو القضائية أو العسكرية؛ وكلما زادت مهام الملك احتاج إلى عدد أكبر من كاتمي الأسرار .

مجلس العشرة الكبار:-

هذا المجلس كان معروفاً في إقليم الصعيد قبل توحيد مينا للقطرين، وكان المجلس مكونا من عشرة من النبلاء، أو أمراء الأقاليم، وبعد توحيد البلاد استمر هذا المجلس على مستوى البلاد، وأصبح هذا المجلس يتكون من كبار الموظفين في البلاد، وكانت مهمة هذا المجلس الإشراف على الشؤون الإدارية للبلاد.

رؤساء الدواوين:-

قسمت أوجه النشاط في البلاد إلى إدارات تختص كل إدارة بنوع من هذا النشاط، وكانت هذه الإدارات تتخذ من القصر الملكي مقرا لها، أو تقيم في مبان خاصة قريبة من القصر، وهو الملك. وأهم هذه الإدارات :-

أ) ديوان الرسائل:-

ويختص بإبلاغ التعليمات التي تصدر عن الملك، وإيصال المكاتبات والمراسلات التي تصدر من الملك إلى المؤسسات الحكومية المختلفة، كما كان يختص بتنسيق العمل بين هذه المؤسسات.

ب) ديوان التسجيل والتوثيق:-

ويختص بعمل تعداد للسكان في البلاد كل عامين، كما كان يختص بإحصاء الأموال الثابتة والمنقولة، وإثبات أسماء الملاك، وتحديد ما يملكون وإعداد سجلات لإثبات الحالة المدنية للأشخاص، كالميلاد والزواج والميراث، كما كان يختص بتسجيل المراسيم والقرارات الصادرة من الملك .

ج) ديوان الضرائب:-

يختص بتحديد الضرائب، وتحصيلها.

د) ديوان الشؤون الدينية:-

ويختص بشئون الديانة الملكية، وإدارة الأموال التي تخصص لتقديم القرابين وأداء الشعائر الدينية لعبادة الملك، وكان هذا الديوان يسمى "البيت الأحمر"، كما كان إدارة أخرى خصصت لعبادة الملك بعد وفاته، وتقديم القرابين، وإحياء الشعائر للمقبرة الملكية، وكانت هذه الإدارة تسمى الأوقاف الدينية".

هـ) ديوان المالية:-

و) ديوان الأشغال:-

ويختص بتوفير الموارد الأولية اللازمة للبناء والأيدي العاملة، من: عمال ومهندسين، كما كان يختص باستغلال المناجم.

ز) ديوان الزراعة:-

ويختص بالشؤون الزراعية، وخاصة المملوكة للدولة، وتوزيع بعض الأراضي . على الموظفين لاستغلالها،

الفرع الثاني :- الادارة المحلية

قسمت البلاد إلى مجموعة من الأقاليم، يبلغ عددها ٢٤ إقليما، وكان يرأس كل إقليم حاكم يعينه الملك، وكان يعد نائبا عن الملك في حكم الإقليم، وحاكم الإقليم يمثل السلطة التنفيذية، ، ويعد حاكم الإقليم مسئولا

عن السلطة القضائية في إقليمه، وليس له سلطات عسكرية أو سياسية، ولم يكن يحمل القبا عسكرية، ولم يكن يتمتع بلقب أمير أو مستشار.

لكن كان له حق رئاسة الإدارات الفرعية وحق الإشراف على جميع الموظفين في الأقاليم ، ولم يكن له حق عزلهم، كما كان حاكم الإقليم يرأس مجلس الأعيان".

مناطق ذات نظام خاص:-

تمتعت بعض المناطق بنظام خاص، ولم تدخل في تقسيم البلاد ؛ لأسباب عسكرية أو تاريخية أو دينية.

(1) محافظات الحدود:-

كانت مصر دائماً معرضة للغزو في كل عصر، وكانت هذه الغزوات تأتي إما من جهة الجنوب وإما من جهة الشرق وإما من جهة الغرب؛ ونظراً لذلك فقد قسمت الحدود المصرية إلى ثلاث محافظات: في الجنوب، وفي الشرق، وفي الغرب. وتتمتع حكام تلك المحافظات الحدودية بسلطات كبيرة؛ نظراً لأهمية الواجبات الملقة على عاتقهم.

(ب) مدينتا "نخن" و"يوزوريس":-

تتمتع حكام هاتين المدينتين بوضع خاص؛ نظراً لأسباب سياسية، فلقد كانت مدينة "نخن" عاصمة الوجه القبلي ، وكانت مدينة يوزوريس" عاصمة الوجه البحري، وأراد الفراعنة تكريم هاتين المدينتين ومن ثم فقد منحوا حاكم مدينة "نخن" لقب نائب الملك ، ولقب "مستشار"؛ مما يدل على حقه في مباشرة أعمال السيادة، كذلك حاكم مدينة "يوزوريس" لقب "أمير" ليباشر عن الملك أعمال السيادة.

(ج) مدينة "بي" و"هليوبلس":-

وتتمتع هاتين المدينتين بوضع خاص ؛ نظراً لأسباب دينية، فلقد كانت مدينة "بي" مكان أحد المعابد ذات الشهرة البعيدة، وكان الكاهن الأعلى لذلك المعبد حاكماً على المدينة منذ أبعد العصور. وأما "هليوبلس" فقد أصبحت عاصمة البلاد الدينية، ومن ثم تمتع حكامها بمركز خاص، فالحاكم هو كبير الكهنة في هذه المدينة، ويحمل لقب "أمير"، وكانت مرتبته تلي الملك مباشرة .

مجالس الأعيان:-

كانت أقاليم الوجه البحري تقوم على أساس نظام مجالس الأعيان ، وهو نظام شبيه بالحكم الديمقراطي .

وبعد توحيد البلاد رأى الفراعنة تعميم مجالس الأعيان في الوجهين، وكان الملك يصدر قرار تشكيل المجالس، وكان المجلس يتكون من عشرة أعضاء من أعيان الأقاليم، ويرأس حاكم الإقليم اجتماعات المجلس.

وكان لمجالس الأعيان اختصاص قضائي، فكانت تعتبر محكمة "أول درجة" في الإقليم، كما كان لها اختصاص إداري، فكانت تتولى وضع كشوف الضرائب.

المبحث الثالث :- نظام التجريم والعقاب

تشير الوثائق الخاصة بنظام التجريم والعقاب إلى أن القانون الفرعوني قد تدخل في السياسة التجريبية التي اصطبغت بصبغة دينية .

ومن ثم فإن القانون الفرعوني كان يقسو على كل مجرم، خاصة إذا كانت جريمته تمس المعتقدات الدينية .

وكان من مظاهر ذلك: أن قرر القانون الفرعوني عقوبة الإعدام للجرائم التي تمس العقيدة، كما سن هذه العقوبات كجزاء للاعتداء على المقدسات، كالمعابد أو حقول الآلهة .

ولقد عرف هذا القانون كثيراً من أنواع العقوبات، كعقوبة الإعدام والأشغال الشاقة والسجن، والنفي، والجلد، والصوم الإجباري .

كما سن هذا القانون نوعاً آخر من العقوبات تهدف إلى الحيلولة بين الجاني وبين العودة إلى ذات الجريمة، كقطع لسان الجاسوس، أو قطع أيدي المزورين.

وفيما يلي إشارة إلى بعض الجرائم والعقوبات المقررة لها في ظل هذا القانون:-

أولاً: جرائم الاعتداء على الأشخاص:-

تحدثنا الوثائق التاريخية بأن أشهر جرائم الاعتداء على الأشخاص هي تلك تتمثل في جريمة القتل.

وكان الجزاء الذي سنّه القانون لهذه الجريمة هي عقوبة الإعدام، في حال ما إذا كان القتل عمداً .

أما إذا وقعت الجريمة من ابن على أبيه؛ فلا بد من قطع أصابع الابن أولاً، ثم إعدامه حرقاً بعد ذلك.

وذلك بخلاف ما إذا وقعت الجريمة من والد على ولده؛ فكان يؤمر الوالد باحتضان جثة ولده ثلاثة أيام متصلة بلياليهن وذلك على مشهد من الناس وتحت سمع السلطة وبصرها.

كما قرر القانون الفرعوني نفس العقوبة لمن يشاهد شخصاً يقتل ولا يتقدم لنجدته مع قدرته على ذلك.

ومع أن عقوبة الإعدام كانت هي الجزاء المقرر لتلك الجرائم؛ إلا أنه يلاحظ أنه كان من حق الملك أن يستبدلها بعقوبة الأشغال الشاقة .

كما يلاحظ أن تنفيذ هذه العقوبة كان يتسم بمظاهر الرحمة على الجاني؛ حيث إن المحكوم عليه بالإعدام كان يُقدم له مُسكرًا أو مخدرًا قبل تنفيذ الحكم فيه .

ثانياً : جرائم الاعتداء على الأموال:-

تمثل جريمة السرقة أهم جرائم الاعتداء على الأموال، وهي إما أن تكون جريمة واقعة على أموال الآلهة أو

الملك، وإما أن تكون واقعة على أموال خاصة بغيرهم؛ فإذا كانت الجريمة واقعة على أموال الإله أو الملك

فإن الإعدام هو العقوبة المقررة لتلك الجريمة. وإذا كانت السرقة واقعة على أموال خاصة فإن العقوبة

تتمثل في التزام الجاني برد ضعف أو ثلاثة أضعاف قيمة الشيء المسروق.

ثالثاً: جرائم الاعتداء على الأخلاق والمصلحة العامة وأمن الدولة:-

القانون الفرعوني قد اصطبغ بصبغة دينية وأخلاقية ظاهرة .

وكان من مظاهر هذه السياسة التجريمية: أن حمى القانون الفرعوني الأخلاق من جرائم الاعتداء عليه.

فنراه وقد حرم الزنا، وجعل الجزاء على جريمته تتمثل في عقوبة الإعدام بالنسبة للمرأة والتطويش

بالنسبة للرجل، إلا أن تنفيذ العقوبة بالنسبة للمرأة كان يؤجل إلى أن تضع الزانية إن كانت حاملاً حملها.

كما نراه وقد سن عقوبة الإعدام لجريمة الكذب في البيانات أو الإحصائيات التي كان الأفراد يلتزمون بتقديمها سنوياً.

كما سن القانون الفرعوني عقوبة قد أصابع يد من يرتكب جريمة التزوير.

الفصل الثاني :- أنظمة القانون الخاص في عهد الفراعنة

المبحث الأول :- الشخصية القانونية

(أ) الشخص الطبيعي:-

الإنسان الذي تجب له الحقوق ويتحمل الواجبات، وكل إنسان يعتبر طبيعياً في القانون الآن. أما في بعض القوانين القديمة فقد كان بعض الأشخاص يحرّمون من الاتصاف بهذه الشخصية، وهؤلاء هم المعروفون بـ "الرقائق": فهل كان القانون المصري القديم يعرف هذه الطائفة من البشر؟

لم يعرف القانون المصري نظام الرق بهذا المعنى إلا ابتداء من الأسرة الحادية عشرة، ولم يسر هذا النظام إلا على أسرى الحرب؛ ذلك أنه ابتداء من عهد الأسرة الحادية عشرة كانت الحروب والفتوحات، وكان أن عاد الجيش المصري من تلك الغزوات بأعداد كبيرة من الأسرى.

أما بالنسبة للفلاحين والعمال المصريين فقد كانوا يتمتعون بحقوق، هي من مظاهر الشخصية القانونية.

حتى بعد ظهور النظام الإقطاعي وطبقة الأشراف واعتبار الفلاحين والكتبة والمستخدمين من أنصاف الأحرار؛ نتيجة تبعية هؤلاء للأرض، أو للشريف الذي يعمل عندهم؛ فإن الواقع أن هذه التبعية تختلف في حالة الرق؛ لأن أنصاف الأحرار يعتبرون أحراراً في نظر القانون.

(ب) الشخص الاعتباري:-

لم يعرف القانون في عهد الفراعنة نظام الشخص الاعتباري بمعناه المعروف الآن في القانون، وإن كان القانون الفرعوني قد عرف نظام رصد بعض العقارات للآلهة والمعابد؛ بقصد الإنفاق من ريعها على هذه الآلهة وتلك المعابد، وكانت هذه العقارات لا يجوز بيعها أو التصرف فيها؛ مما يجعلها قريبة الشبه بالأموال المخصصة المنفعة العامة، وبالأموال التي توقف على مسجد معين؛ مما دعى بعض الفقهاء إلى تشبيه نظام الأموال المخصصة للآلهة والمعابد بنظام المؤسسات في القوانين الحديثة.

المبحث الثاني :- نظام الاسرة

المقصود بنظام الأسرة: طريقة نشأة الأسرة والقواعد التي تحكم الأسرة بعد نشأتها، وأسباب انحلال العلاقة الأسرية، وما يتعلق - عادة بالأسرة في المسائل المالية، كالميراث والوصية.

كانت الأسرة في عهد الفراعنة متماسكة، يرتبط أفرادها برباط المحبة عن رباط القرابة، وقد تمتعت المرأة بمساواة الرجل مساواة تامة في عصور الازدهار، فكان الرجل والمرأة سواء أمام القانون، لكن في عصور التدهور تختفي هذه المساواة؛ لتحل السلطة القانونية لرب الأسرة محل الروابط العاطفية.

أفراد الأسرة:-

كانت الأسرة تتكون من الأب والأم والأولاد، وكانت السلطة بيد الأب (أسرة أبوية) وكانت المرأة مساوية للرجل مساواة تامة في عصور الازدهار، فهما سواء أمام القانون، لكن في عصور التدهور تختفي هذه المساواة لرب الأسرة؛ لتحل السلطة القانونية لرب الأسرة محل الروابط العاطفية.

وكانت الزوجة والأولاد يتمتعون بأهلية أداء كاملة، فيستطيعون التعاقد وتملك العقارات، وكان لكل فرد من أفراد الأسرة ذمة مالية مستقلة، ولم يكن لرب الأسرة أي سلطان على أموال أفراد الأسرة، غير أنه في عصور التدهور يصبح للأب ولاية على كل أفراد الأسرة، ويصيرون من أتباعه.

نظام الزوجة الواحدة ونظام تعدد الزوجات:-

كان من حق كل رجل مصري أن يتزوج بزوجة واحدة ، وقد حافظ المصريون هذه التقاليد في بعض العصور، وكانت الزوجة تظهر في النقوش والتماثيل تقف بجانب زوجها، وفي حجم واحد .

أما في بعض العصور الأخرى فقد أصبح الغالب هو نظام تعدد الزوجات فأصبح من حق الرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة، ويظهر في النقوش محاطا بزوجاته ويلاحظ أن منهن من تظهر في حجم الزوجة، أما البقية فيظهرن بحجم اصغر، بل وهن يقدمن واجب الاحترام إلى الزوج وزوجته الأولى، التي كانت تحمل لقب "أميرة" .

التسري :-

في عصور الاضمحلال ظهر أيضًا نظام التسري، فكان للرجل أن يتخذ عددًا سراري والمحظيات، وقد ظهر التسري بالنسبة للملوك في بداية الأمر، ثم سرعان ما لبث أن تفشى في طبقة الأشراف وغيرهم. وهؤلاء السراري والمحظيات لم يكن زوجات شرعيات، وهناك نصوص كثيرة تشير الي السراري، غير أنه لم يُذكرن بأسمائهن ولا أسماء أولادهن؛ مما يشير أنه أولادهم يعتبروا غير شرعيين.

غير أن هؤلاء السراري والمحظيات غالبًا ما يكن من الأجانب، وقد يكن من المصريات، لكن على كل حال كلما اتسعت الفتوحات المصرية في البلاد المجاورة، كلما وصل العديد منهن للملك وللأشراف .

مركز رب الأسرة :-

كان الأب هو رئيس الأسرة عند الفراعنة ، فالأسرة عندهم أسرة أبوية وليست أسرة أمية .

وكانت سلطة الأب، معتدلة، لا تعدو التوجيه الشديد مشوبًا بعاطفة الرحمة ، فلم تكن تخرج هذه السلطة عن مفهوم تسيير شئون الأسرة، ولم يكن لرب الأسرة سلطة على أموال أفرادها، لكنه كان يتولى إدارة أموال القصر ، بل والأموال المشتركة بين الزوجين.

وكانت سلطة رب الأسرة بالنسبة للأولاد مؤقتة، بمعنى: أنها تنتهي بالنسبة للبنات بزواجهن، وبالنسبة للولد ببلوغه الرابعة عشرة من العمر.

لكن في عصور التدهور تبدلت الأحوال، وأصبحت سلطة رب الأسرة تتعدى التوجيه والإشراف إلى فرض السيطرة على جميع أفراد الأسرة، فأصبحت الزوجة خاضعة للزوج، ولم يعد لها حرية التصرف في أموالها دون إجازة الزوج، وبعد وفاة رب الأسرة تنتقل سلطة الإشراف على أموال الزوجة إلى الابن الأكبر.

وكذلك بالنسبة للأولاد : ففي عصور التدهور أصبحت سلطة الأب مستمرة، فلا تنتهي ببلوغ سن معينة، بل تستمر طوال حياة الأب .

مركز الابن الأكبر :-

لم يكن للابن الأكبر امتياز عن بقية إخوته في عصور الازدهار، فقد كانت المساواة بين الأبناء تامة، لكن في عصور التدهور ظهر للابن الأكبر امتياز عن بقية إخوته، وأصبح هذا الابن يحل محل رب الأسرة بعد وفاته، فيتولى رئاسة جميع أفراد الأسرة، بمن فيهم أمه، ويدير أموال الأسرة كلها .

والذي يتمتع بتلك المزايا هو الابن الأكبر من الذكور ، فلا يصح أن تؤول هذه السلطات وتلك المزايا إلى الأنثى، حتى لو كانت هي أكبر إخوتها وأخواتها، ومع ذلك فقد كان الأب قبل وفاته يستطيع أن يعين وصيًا يحل محله في إدارة شئون الأسرة بعد وفاته.

الطلاق :-

تفيد الوثائق التاريخية أن قدماء المصريين قد عرفوا نظام الطلاق، كسبب تنتهي به الحياة الزوجية.
واتفق المؤرخون على أن الرجل كان له حق الطلاق، لكن اختلفوا في مدى حق المرأة في إيقاع الطلاق.
ومن المقطوع به أن المرأة كانت تستطيع أن تشترط حقها في الطلاق عند إبرام عقد الزواج.
وعلى ذلك: كان للرجل والمرأة حق إنهاء الزواج بالطلاق بإرادة أي منهما منفردًا.

أسباب الطلاق:-

لم يُعَلَّق جواز الطلاق عند قدماء المصريين على سبب معين، بل كان الطلاق جائزا وإن لم تكن هنالك أسباب وغاية الأمر : وجود سبب أو مبرر للطلاق كان يعفي من أوقع الطلاق من دفع تعويض.
 وعلى ذلك: فإن زنا الزوجة وعقم الزوجة كان يجيز إيقاع الطلاق بدون تعويض .
 ومن ناحية أخرى: إذا كانت معاملة الزوج لزوجته قاسية بحيث تستحيل معه الحياة؛ كان ذلك يعد مبررًا للطلاق، دون أن تدفع الزوجة تعويضًا.

إجراءات الطلاق:-

كان الطلاق يتم بتدوين وثيقة تثبت الطلاق، وتُسَلَّم للطرف الآخر، وتضمن إعلان الزوج تخليه عن زوجته.
 وقد يترتب على الطلاق بعض الأعباء المالية على الطرف المطلق، كدفع الزوج الصداق لزوجته ، أو أن تدفع الزوجة ضعف الصداق للزوج والتخلي عن المكاسب المحققة للزوجة إن كانت هي المطلقة .

وفاة أحد الزوجين:-

كما تنتهي الحياة الزوجية بالطلاق؛ فإنها تنتهي أيضا بوفاة أحد أحد الزوجين كان يجوز للطرف الآخر أن يعقد عقد زواج جديد، ويميل بعض الشراح إلى القول بأن الأرملة إذا أرادت الزواج كان عليها التربص فترة معينة بعد وفاة زوجها.

وكان للطرف الباقي على قيد الحياة حق حضانة الأولاد ورعايتهم، كما كان للأب حق الولاية على أموال أبنائه القصر ، حتى بعد وفاة أمهم، أما إذا توفي الأب فإن الولاية تكون للأم، ما لم يكن الأب قد عين وصيا.

نظام الإرث :-

تشير الوثائق إلى أن الأولاد الشرعيين يرثون والدهم، أما غير الشرعيين فلم يكن لهم حق الميراث، وعند انعدام الأولاد الشرعيين كانت التركة تؤول إلى الإخوة، وكانت أنصبة الأولاد في الإرث متساوية.

لكن في عصور التدهور ، وظهور امتياز الابن الأكبر؛ لم يعد الأولاد جميعًا في مركز واحد ، بل كانت التركة تؤول إلى الابن الأكبر، ليدبرها جميع أفراد الأسرة، ولم يكن لهم حق تسلم نصيبهم من التركة .

وبعد وفاة الابن الأكبر كانت السلطة تؤول إلى من يليه من إخوته الذكور، حتى إذا انقرض جميع الذكور؛ توزع الأموال بين الفروع .

هذا، وقد اختلفت آراء الفقهاء حول مركز البنت بالنسبة للميراث، فذهب رأي إلى أن البنت لا ترث ، وذلك حتى لا تؤول أموال الأسرة إلى أيدي أشخاص أجانب عن الأسرة. وذهب رأي آخر إلى أن البنت كانت ترث من تركة والدها، كما يرث الولد تماما .

على أنه من المؤكد أن البنت كانت ترث الحلي والمجوهرات والمعادن النفيسة التي كانت ملكًا لأمتها.

نظام الوصية:-

عرف الفراعنة نظام الوصية، وكانوا يلجأون إليها - غالباً - لتقسيم التركة بين الورثة في حياة الموروث، والشخص كان حرًا في الإيصاء بجزء من أمواله أو أمواله كلها - لأي أحد من الورثة، أو لجميعهم، أو لغيرهم، بل وكان له أن يرجع عنها، أو يعدل فيها؛ فهي تصرف إرادي. لكن بعض المؤرخين يرون أن الأبناء غير الشرعيين كانوا محرومين من الاستفادة من الوصية .

ولما كانت الوصية تصرفاً إرادياً ؛ فقد كان يشترط لها صحة الإرادة، فلا تصح من شخص عديم الإرادة .
وجرت العادة على أن تكون الوصية مكتوبة دائماً، بل أصبحت الكتابة شرطاً لصحة الوصية.

كما جرت العادة على أن تكتب الوصية في حضور الشهود ، بل كان العدد يزيد كلما زادت قيمة الوصية.

المبحث الثالث :- نظام الملكية

حينما سادت فكرة ألوهية الملك، وأمسك بيده كل السلطات؛ ترتب على ذلك أنه مالك كل شيء، وأنه يملك الأرض وما حوت ومن هنا ذهب بعض المؤرخين إلى القول بأن الملك كان يملك كل شيء، ويستمد سلطاته من أجداده ، يتصرف فيها كيف يشاء ، ويرون أن ملكية الأراضي قد اقتصرت على الملك، أما باقي المصريين فليسوا إلا عمالاً زراعيين يعملون في خدمة الملك، وبعبارة أخرى يرون أن مصر في عهد الفراعنة لم تعرف نظام الملكية الفردية.

هذا، ويذهب رأي آخر أقرب إلى الترجيح - إلى القول بعكس ذلك، ويرون أن الملك لم يكن يملك كل الأراضي، بل إن المصريين كان لهم الحق في تملك الأراضي ملكية كاملة، بمقتضاها يحق للمالك أن ينتفع ويستغل ويتصرف في ملكه كيف يشاء ولمن يشاء ومتى يشاء، وبعبارة أخرى يرون أن مصر في عهد الفراعنة عرفت نظام الملكية الفردية .

ويسوق هؤلاء وأولئك أدلة على قولهم، نجملها فيما يلي:-

أدلة القول الأول:- مصر لم تعرف الملكية الفردية في عهد الفراعنة

الدليل الأول:- بعض الوثائق التي نص في إحداها على أن الملك أو الأمير قد تكفل بزراعة جميع الأراضي المملوكة أو المقاطعة، وأنه أوجد أنواعاً من الحبوب، وأن النيل قد استجاب له ففاض على الحقول، وليس في المملكة من يشكو الفاقة.

ونص في أخرى على أن الأمير "إميني" قد نقل ما اجتمع لدى العمال من الغلال . إلى قصر الملك، ولم يبق عنده شيء منها ، وأن المقاطعة كلها كانت تعمل بأمره، ولم يشك أحد الفاقة حتى في أزمنة القحط؛ لأنه زرع جميع حقول المقاطعة لغاية حدودها، ويضيف في النهاية : أنه إذا كان الفيضان عظيماً كان لمن غرس أن يستأثر بما يغله غرس يده، ولم اقتضي لنفسه شيئاً مما تنتجه الحقول .

أدلة القول الثاني:- خلاصته : أن الملك لم يكن يملك كل أراضي مصر، بل كان لأفراد الشعب حق التملك، فمصر الفرعونية عرفت نظام الملكية الفردية .

ويستدل على هذا بما يلي:-

(1) النزعة الفردية التي سادت في عصور الازدهار، وعاش المصريون في ظلها متساويين في حقوقهم وواجباتهم، ويصعب معها تصور حرمان المصريين من أهم وأقدس الحقوق ألا هو حق الملكية

المبحث الرابع :- نظام العقود والالتزامات

أولاً :- مصادر الالتزام :-

لقد كان العقد هو المصدر الغالب لنشأة الالتزامات في ظل القانون الفرعوني، وإن كان ليس ثمة ما يمنع من نشأة الالتزام عن غير طريق العقد .

إلا أن العقد كمصدر للالتزام - في ظل القانون- قد مر بتطورات عدة.

ففي المرحلة الأولى:- كانت نشأة العقد تتسم بالطابع الشكلي المحض؛ إذ كان وجوده يتم بأداء اليمين الدينية، التي تصدر من الملتزم إلى الملتزم له .

فكانت هذه اليمين هي التي تعطي قوة الالتزام لعبارة المتعاقد .

وبالتالي فإن التراضي من المتعاقدين لم يكن شرطاً لانعقاد العقد؛ حيث كان يتطلب هذا الانعقاد ضرورة اقتران الإرادة بتلك اليمين أو ذلك القسم.

ثم تطور الأمر في عهد الدولة الوسطى والحديثة إلى التخفيف من هذه الشكلية، وذلك عندما حل العقد المكتوب محل العقد الشفوي أو الشكلي؛ إذ كان العقد ينشأ بحلف الملتزم اليمين أمام القاضي، ثم يقوم الكاتب بعد ذلك بتدوين محتوياته.

ثم انتهى الأمر أخيراً إلى أن أصبح العقد يتم بالكتابة وحدها، دون حاجة إلى يمين .

والعقد هو المصدر الرئيسي لنشأة الالتزام؛ فقد ينشأ الالتزام عن طريق الفعل الضار ؛ حيث كان يعد مصدراً من مصادر الالتزام، كما لو أتلف شخص مالا مملوكاً للغير ؛ فإنه يلتزم في هذه الحالة بتعويض الضرر الذي أصابه .

ثانيا : آثار الالتزام:-

تشير الوثائق التاريخية إلى أن رابطة الالتزام في ظل العقود الإقطاعية كانت تقع على شخص المدين، ومن ثم فإن جسم هذا المدين كان هو الضامن للوفاء بدينه عند عجز أمواله عن هذا الوفاء.

ومن ثم كان يحق للدائن أن يسترق مدينه إذا لم يف بالتمزاه.

وفي عهد لاحق كان يحق للمتعاقدين أن يتفقا مقدماً على نوع الجزاء الذي يحق لأيهما أن يوقعه على الآخر عندما يتخلف عن الوفاء بالتمزاه.

وقد يكون هذا الجزاء متمثلاً في الالتزام بدفع مبلغ مالي كغرامة عند عدم الوفاء وقد يكون متمثلاً في نوع من الإكراه البدني .

وظل الأمر على هذا النحو حتى جاء عصر "بوكو خريس"، الذي ألغى نظام الإكراه البدني مطلقاً، وجعل ذمة المدين هي الضامنة للوفاء بدينه.

ثالثاً: إثبات الالتزام:-

لقد اختلفت وسيلة الإثبات في العهد الإقطاعي عن الدولة الوسطى والحديثة. حيث كانت وسيلة إثبات الالتزام في العهد الإقطاعي تتمثل في صدور عن الإرادة مقترنا باليمين أمام سيد الإقطاع، وذلك في حضرة عدد من الشهود.

أما في عهد الدولتين (الوسطى والحديثة فكان الدليل الكتابي هو وسيلة الإثبات) .

رابعاً : أحكام بعض العقود :-

١) عقد البيع:-

يتضح من الوثائق التاريخية الخاصة بهذا العقد أن أبرز أحكامه تتلخص فيما يلي:-

(1) أن البيع لم يكن في المراحل الأولى للقانون الفرعوني من العقود الرضائية؛ إذ إن الإيجاب والقبول لم يكونا كافيين لنشأته، إلا إذا انضم إلى ذلك صيغة القسم.

وبحلول عصر الدولة الحديثة أصبح التراضي كافيا لانعقاد البيع، وخاصة في عهد "بوكوخريس".

(2) أن البيع يرد على الأشياء المادية من منقولات وعقارات ويرد على الأشياء المعنوية، كما في بيع الوظائف.

(3) أن مقابل البيع لم يكن نقدًا؛ لأن العملة المصرية لم تكن ظهرت بعد، وإنما كان هذا المقابل عبارة عن منقولات في مقابل البيع.

وقد أدى ذلك إلى اختلاط عقد البيع بعقد المقايضة، الذي هو مبادلة مال بمال .

(4) أن الكتابة كانت لازمة لانتقال الملكية، بتسجيل العقد، كما كانت لازمة لانتقال الحيازة إلى المشتري.

(5) البائع لم يكن ملتزمًا بنقل ملكية المبيع إلى المشتري؛ إذ إن هذه الملكية كانت تنتقل بمجرد تسجيل العقد.

(6) أن البائع كان يتلزم بضمان الاستحقاق، وضمان العيوب الخفية في المبيع.

(ب) عقد الإيجار: -

لقد دلت بعض الوثائق التاريخية على أن عقد الإيجار في ظل القانون الفرعوني إما أن يكون وارداً على

الأشياء، كما هو الحال في إجارة الأرض الزراعية، وإما أن يكون هذا العقد وارداً على الأعمال، وهو ما

يعتبر الآن "عقد عمل"، كما هو الحال استئجار العمال الزراعيين للعمل في زراعة الأرض عند ملاكها .

وقد اختلفت طبيعة عقد الإيجار بنوعيه باختلاف العصور المتعاقبة للقانون الفرعوني، فبينما كان يُنظر في

العهد الفردي إلى عقد الإيجار على أنه عقد مؤقت؛ نظراً لكونه محدد المدة، التي تنتهي حتماً بوفاة

المستأجر، مهما طال أجله؛ أصبح النظر إليه في العهد الإقطاعي على أنه عقد مؤبد ؛ وذلك لكونه يمتد إلى

حياة المستأجر وحياة ذريته من بعده .

والحال كذلك بالنسبة لعقد إجارة الأشخاص:-

حيث تغير طبيعة هذا القانون من عقد مؤقت ينتهي بانتهاء العمل- إلى عقد أن تحول العمال إلى أجراء،

يرتبطون بالأرض، أو بصاحب العمل؛ طيلة حياتهم .

(ج) عقد القرض:-

تدل الوثائق التاريخية المتعلقة بهذا العقد على أن العقد طيلة عصور القانون الفرعوني، وحتى أوائل عصر

الدولة الحديثة؛ كان قرضاً حسناً؛ إذ لم يكن المصريون يعرفون التعامل بالربا.

غير أن التعامل بالربا شاع أمره وعظم خطره؛ بحلول العهد الإقطاعي .

حتى إن سعر الفائدة وصل إلى مائة في المائة، كما عرف نظام الفوائد المركبة، حتى ساءت حالة المدينين

جراء ذلك، إلى درجة جعلت المشرع المصري يتدخل لإصلاح نظام الفوائد إصلاحاً شاملاً .

وذلك فضلاً على أنه حرّم التعامل بنظام الفوائد المركبة، الذي كان سائداً من قبل، كما أنه لم يُجز بأي حال

من الأحوال أن تتجاوز الفوائد أصل الدين .

ضمانات تنفيذ العقود :-

من المعلوم أن العقد يفرض التزاما على المدين بأن يقوم بعمل، أو بأن يمنع من عمل، أو بأن يقوم بتسليم شيء.

وهذا الالتزام الذي يقع على عاتق المدين هو ما يسمى بالمديونية. ومن المعلوم كذلك:-

أن ضمانات الوفاء بهذا الالتزام إما أن تتمثل في الكفالة الشخصية وإما في الضمان العيني.

ولم يعرف القانون الفرعوني طيلة عهده الخالصة - نظام الكفالة الشخصية، أو التأمين الشخصي.

ومن ثم فإن الضمان الوحيد الذي كان معروفاً لدى القانون الفرعوني من الضمان العيني، حيث كان المدين يعطي لدائنه أمواله أو بعضاً منها؛ ليستغلها هذا الأخير كمالك، على أن يكون ملتزماً بردها على المدين عند سداد الدين .

وبجانب هذا الضمان العيني لتنفيذ العقود في ظل القانون الفرعوني وجدت وسائل أخرى لضمان تنفيذ الالتزامات.

إذ كان القانون الفرعوني يجيز للدائن استرقاق مدينه، في حال عجز هذا الأخير عن الوفاء بدينه .

بيد أن هذه الرسالة الأخيرة قد ألغيت في عهد "بوكخريس"، الذي ألغى نظام التنفيذ الجبري بطريق الإكراه البدني .

الفصل الثالث :- نظام القضاء

المبحث الأول :- مصادر القانون الفرعوني

المقصود بمصادر القانون المصري :- الوسائل التي تتولد منها القواعد القانونية ومصادر القانون الفرعوني هم التشريع والعرف والسوابق القضائية

أولاً: التشريع:-

الملك يمسك بيده كل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية والدينية، وعلى ذلك فقد كانت سلطة التشريع بيد الملك، وبمقتضى هذه السلطة كانت التشريعات تصدر من الملك باعتباره إلهاً، وكانت هذه التشريعات تصدر في صورة قوانين أو مراسيم أو قرارات وإن كانت المراسيم والقرارات تصدر من السلطة التنفيذية إلا أن الملك كان يتولى السلطتين التشريعية والتنفيذية .

وعلى كل حال فإن التشريع عبارة عن القواعد الآمرة التي يصدرها الملك، بمفرده، أو بمساعدة الموظفين المختصين "كاتمي الأسرار".

كما كان الملك يختص بتفسير القانون، ويكون ذلك بمرسوم يصدره المرسوم التفسيري " .

وعلى ذلك : فالأوامر الملكية من قوانين ومراسيم وقرارات لم تكن شفوية، بل كانت مكتوبة، حتى تفسير القانون كان يصدر كتابة

ورغم ذلك فقد كانت هذه الأوامر عرضة للضياع أو النسيان ؛ ولهذا لجأت الشعوب القديمة إلى تجميع هذه القوانين في شكل مدونات.

المدونات القديمة:- عرفت مصر الفرعونية نظام المدونات منذ عصور قديمة ؛ فقد تناقلت الروايات أن تقيناً كبيراً وضعه الإله تحوت " إله القانون .

وأيضاً الملك "بوكخريس" قام بتدوين القانون في مدونة سميت باسمه "مدونة بوكخريس".

مدونة بوكخريس:- نظراً لأهمية ما تحويه مدونة بوكخريس أثرت في مدونات أخرى .

صدرت مدونة "بوكخريس" في عهد الملك "بوكخريس" مؤسس الأسرة الرابعة والعشرين في مصر، والذي استمر حكمه مدة ست سنوات ، ورغم قصر مدة حكمه إلا أن إصداره لهذه المدونة الشهيرة كفل له الشهرة، ووضعه على رأس الأسرة الرابعة والعشرين.

وأهم أحكام مدونة بوكخريس:-

(1) تجريد عقد الزواج من صفته الدينية، وإعطاء الابن أهلية كاملة، وجعل الزوجة والأولاد غير مسئولين عن ديون رب الأسرة؛ فكل واحد منهم ذمة مالية مستقلة.

(2) تحرير عقد الهبة من جميع الآثار الدينية.

(3) أصبحت ملكية المنفعة تنتقل من شخص لآخر بلا قيد ولا شرط .

(4) في مجال الإثبات أصبح إثبات العقود بالكتابة.

وعموماً : فإن مدونة "بوكخريس" حررت العقود من الطقوس الدينية، حيث كانت تجري في المعابد، وأطلقت حرية التعاقد، وأصبحت العقود قائمة على الرضائية المتمثلة في الإيجاب والقبول .

أهمية مدونة "بوكخريس" :-

ترجع أهمية مدونة "بوكخريس" بالنسبة لتاريخ القانون المصري إلى أن هذه المدونة تعتبر خاتمة المطاف في تطور القانون المصري القديم، فهو لم يتطور إلا بصورة جزئية كما سبق القول .

هذا وقد تأثر واضعو مدونة "بوكخريس" بقوانين بابل، خاصة قانون "حمورابي"، ومن جهة أخرى يذكر لنا المؤرخون القدامى "هيروديت" و"ديودور الصقلي" أن المشرعين الإغريق أمثال "صولون" قد تأثروا بهذه المدونة .

بل ويقطع الفقيه الفرنسي "ريفيو" بأن واضعي قانون الألواح الإثنى عشر، الذي يعد صلب القانون الروماني؛ قد تأثروا إلى حد بعيد بمدونة "بوكخريس" .

ثانياً : العرف:-

يذهب بعض الشراح إلى أن العرف يعتبر مصدراً من مصادر القانون في عصر الفراعنة، فالنظم القانونية التي كانت مطبقة - لم تنشأ من العدم، وإنما هي كانت نظماً عرفية، نشأت بصورة تلقائية، واكتسبت مع الزمن الشعور بالتزامها ؛ بسبب جريان عادة الناس وشعورهم بضرورة عدم الخروج عليها.

وفي الواقع أن العرف في العصر الفرعوني لم يؤد نفس الدور الذي كان يؤديه في المجتمعات المدنية في مراحلها الأولى، لكنه فقد كثيراً من أهميته كمصدر من مصادر القانون، وترك مكانه لمصادر أخرى.

ثالثاً:- السوابق القضائية:-

لا توجد معلومات تشير صراحة إلى أن المحاكم كانت تعتبر في العصر الفرعوني مصدراً من مصادر القانون، ومع هذا فقد ذهب بعض الشراح إلى أن الأحكام التي كانت تصدر من المحاكم العليا برئاسة الوزير كان لها وزنها وقيمتها عند قضاة المحاكم الأدنى؛ بحكم تبعيتهم للوزير ، ومن ثم فإن محاكم الدرجة الأولى كانت تأخذ في الاعتبار بلا شك ما صدر قبل ذلك من المحكمة العليا في شأن نزاع مماثل.

المبحث الثاني :- السلطة القضائية في مصر الفرعونية

اختلاط السلطة القضائية بالسلطة التنفيذية:-

الملك كان يمسك بيده كل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية والدينية، وعلى ذلك فقد كانت سلطة القضاء بين الناس يتولاها الملك بنفسه، يعهد بها إلى بعض موظفيه، الذين يصدرون أحكامهم باسم الملك، أو يرفعون إلى الملك ما انتهوا إليه من إدانة المتهمين وهو يقرر العقوبة المناسبة.

كما كان للوزير اختصاص قضائي إلى جانب اختصاصاته التنفيذية والإدارية؛ فهو الذي كان يرأس محكمة الاستئناف العليا في العاصمة، واختصاصها كان يشمل القطر كله.

كما كان لرجال السلطة التنفيذية في الأقاليم تولي السلطة القضائية، وكانوا يصدرون أحكامهم باسم الملك .

وهكذا كانت السلطة القضائية تختلط بالسلطة التنفيذية في مصر الفرعونية؛ فقد جمع الملك والوزير وكبار الموظفين بين السلطتين.

أنواع المحاكم وتشكيلها:-

عرف الفراعنة نظام التقاضي على درجتين؛ فقد كانت الدعاوى تعرض على محكمة الدرجة الأولى (محكمة الأقليم) وتستأنف هذه الأحكام أمام محكمة الاستئناف العليا ومقرها العاصمة.

كما كانت هناك محكمة للقضاء الإداري، وقد عرف الفراعنة - أيضا - نظام المحاكم الاستثنائية، كما عرفوا نظام التحكيم.

محاكم الدرجة الأولى (محكمة الإقليم):-

تتشكل محكمة الإقليم من قضاة يُختارون من أعيان الإقليم، ويرأسهم حاكم الإقليم، وتختص بالفصل في المسائل الجنائية والمدنية، ويتبع كل محكمة إدارة للمحفوظات تحفظ فيها القوانين والأحكام والوثائق، وإدارة أخرى تختص بتلقي عرائض الدعاوى من المتقاضين، ويشرف رئيس المحكمة على هاتين الإدارتين والأحكام التي تصدر من محكمة الإقليم؛ يستأنفها ذو الشأن إن أراد أمام محكمة الاستئناف العليا.

محكمة الدرجة الثانية (الاستئناف العليا):-

عرف الفراعنة نظام استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، وكانت . محكمة هذه الأحكام تستأنف أمام محاكم الدرجة الثانية، وهي الاستئناف العليا، وكانت تتكون من كاتمي الأسرار الذين يحكمون باسم الملك، وكانت تسمى محكمة الستة، وكان الوزير يرأس هذه المحكمة.

محكمة القضاء الإداري:-

عرفت مصر الفرعونية نوعا من القضاء الإداري، ويختص بفصل المنازعات بين الأفراد وجهات الإدارة، وكان القضاء الإداري على درجتين أيضاً، فكانت محكمة الدرجة الأولى في الأقاليم تتكون من كبار موظفي ديواني المالية والضرائب، ويرأسها حاكم الإقليم.

وكانت القرارات الصادرة من هذه المحكمة تُستأنف أمام محكمة خاصة في العاصمة، تتكون من كبار رجال القضاء في العاصمة، لكن بعد استقلال الأقاليم، اختفى تبعاً لذلك نظام القضاء الإداري.

المحاكم الاستثنائية :-

كما عرفت مصر نظام المحاكم الاستثنائية، وهي المحاكم التي لا تخضع في اختصاصاتها وتشكيلها وإجراءاتها للقواعد العامة، بل هي محاكم تُشكل للنظر في موضوع معين، وتنتهي ولايتها بإصدار الحكم

في هذا الموضوع، وقد لجأ الفراعنة إلى تشكيل محاكم من هذا القبيل؛ للفصل في دعاوى خاصة؛ نظراً لأهميتها، وغالباً ما شكل مثل هذه المحاكم للفصل في دعاوى تتعلق بمؤامرات لقلب نظام الحكم في الدولة، وكان يتولى القضاء في هذه المحاكم من يختاره الملك.

نظام التحكيم:-

سلطة الفصل بين الخصوم مسندة أصلاً للدولة، ووظيفة من وظائفها، تتولاها السلطة القضائية. ومع هذا فيجوز للخصوم أن يتفقوا على شخص معين أو أكثر من شخص، وقد عرف نظام التحكيم بهذا المعنى عند الفراعنة، وبمقتضى اتفاق التحكيم يتحدد عدد المحكمين، وأشخاصهم، وموضوع النزاع، والإجراءات التي تتبع، وسلطة المحكمين، وكان الحكم الذي يصدر عن المحكمين يعتبر نهائياً قابلاً للتنفيذ.

هذا، ويلاحظ أن القضاة كانوا من المدنيين، وكانت الإجراءات التي تتبع أمام المحاكم تخلو من الطابع الديني، إلا أنه بعد استقلال الأقاليم - أصبحت الأحكام - تصدر باسم الأمير؛ باعتباره ممثلاً لإله الإقليم المحلي، ومن ثم فقد اصطبغت إجراءات التقاضي بصيغة دينية، وأصبحوا يقولون القضاء داخل المعابد.

انظمة القانون العام في العصر الروماني

المبحث الأول :- نظام الحكم

اتبع الرومان في حكم بلادهم والأقاليم التي فتحوها سياسة تقوم على مبدأ التوزيع الثنائي للسلطة بين الإمبراطور ومجلس الشيوخ الذي يشارك الإمبراطور مهام الحكم وقد نشأ عن ذلك خلافات كثيرة بين الإمبراطور ومجلس الشيوخ ونتج عن هذه التسوية تقسيم الإمبراطورية إلى نوعين أولهما أقاليم يكون فيها اضطرابات إلى جانب الأقاليم الجديدة ويعهد بهذا القسم للإمبراطور وثانيهما أقاليم يكون فيها الهدوء ويعهد بها إلى مجلس الشيوخ للإشراف عليها ومباشرة الحكم فيها.

(1) وضع مصر:-

لقد ترك الإمبراطور أغسطس - وثيقة هامة وضمن ما سجل فيها أن الإمبراطور أغسطس ضم مصر إلى ممتلكات الشعب الروماني وكان هذا النص سبباً في اختلاف الفقهاء بالنسبة إلى وضع مصر فهل كانت تحكم عن طريق الإمبراطور أم عن طريق مجلس الشيوخ أم كانت تعتبر ملكاً خاصاً للإمبراطور.

والواقع أن مصر كان تعتبر ملكاً خاصاً للإمبراطور يحكمها حكماً مطلقاً ولا تخضع في ذلك لأحد سواه لما فيها من الثورات والاضطرابات المستمرة وأهميتها الحربية والاقتصادية وكان الإمبراطور يحكم مصر عن طريق نائب له يختاره من بين رجاله يحمل (لقب حاكم مصر) وهو يستمد سلطته من الإمبراطور مباشرة فهو صاحب السلطة الوحيد الذي له حق تعيينه وحق إبقائه أو عزله.

(2) الامبراطور :-

حكم الإمبراطور أغسطس ومن جاء بعده مصر على أساس أن الإمبراطور هو الملك الشرعي للبلاد ويعتبر حكمه امتداداً لحكم الفراعنة فهو فرعون مصر وقد بنى الرومان حكمهم لمصر على فكرة الحق الإلهي ولذا فقد ظهر أباطرة الرومان على جدران المعابد وهم يرتدون زي الملوك الفراعنة وقد ظهر الإمبراطور أغسطس على جدران معبد فيله وهو يقدم القرابين للآلهة باعتباره فرعون مصر وترحب به الآلهة.

كما حمل الإمبراطور أغسطس الألقاب التي حملها الفراعنة فهو ابن الإله رع والمحبوب من الإله بتاح.

ولم يكن الإمبراطور يدير شئون مصر بنفسه بل كان يعهد بإدارتها شخص يختاره من رجاله ويطلق عليه

(حاكم مصر) أو (والى مصر)

(3) الوالي :-

هو حاكم مصر المباشر ويعتبر نائبا عن الإمبراطور ويخضع له مباشرة ولذا فقد كان الإمبراطور هو الذي يختاره لها بنفسه وله أن يبقيه أن يعزله في أي وقت وكان الوالي يقيم في الإسكندرية.

(4) سلطات الوالي :-

كان الوالي على مصر يتمتع بسلطات مطلقة لا يحد من هذه السلطات إلا خضوعه لرقابة الإمبراطور .
ويأتي الوالي في قمة الهرم الإداري بالنسبة للموظفين في مصر فهو الذي يعين كبار الموظفين الذين يعاونونه في شئون البلاد ولم تكن سلطته مطلقة في ذلك بل كان للإمبراطور الحق في تعيين كبار الموظفين ونظرا لأن الحصول على المال هو الهدف الأساسي من احتلال الرومان لمصر فقد كان الإمبراطور يحدد للوالي قيمة الضرائب الكلية الواجب تحصيلها وقد تزيد هذه الضرائب أو تنقص .
وكان الوالي يشرف على تحصيل الضرائب ونقلها الى روما على أن الإمبراطور كان حقه أن يعفى بعض الأشخاص من الضرائب وفي ذلك يلتزم الوالي بهذه الاعفاءات .

ومن ناحية أخرى فقد كان الوالي يعتبر القائد الأعلى للجيش الروماني في مصر وكان يقود الجيش بنفسه في باديء الأمر ولكن تغير الأمر واقتصرت هذه السلطة على الإشراف على نظام التجنيد وإقرار النظام في صفوف الجيش والنظر في مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بالجنود من زواج وطلاق وغير ذلك.

وأخيرا فقد كان للوالي اختصاص قضائي بالفصل في المسائل المدنية وكان الوالي يتولى بنفسه الفصل في الدعاوى التي ترفع إليه بنفسه أحيانا مستعينا في ذلك بمجلس قضائي وكان للوالي حق الفصل في المسائل الجنائية المتعلقة بالجرائم العامة والوالي كانت له سلطة توقيع عقوبة الموت وعقوبة العمل في المناجم.

المبحث الثاني :- نظام الإدارة

المطلب الاول :- نظام الإدارة المركزية

بجانب الوالي كان يوجد نواب رومانيون يرأس كل واحد منهم إدارة من الإدارات ويخضعون لسلطة الوالي .

(1) النائب القضائي :-

وكان يقوم بدور المستشار القانوني للوالي ، يستشيريه في أحكامه حتى لا تتعارض هذه الأحكام مع المبادئ القانونية الرومانية، وكثيرا ما كان الوالي ينيبه في نظر القضايا المدنية التي ترفع إليه ، وكان النائب القضائي يعتبر رقيبا على الوالي في حياته . يحل محله بعد وفاته الى أن يصل الوالي الجديد .

(2) المشرف على الإدارة المالية :-

وهو نائب روماني يطلق عليه (ديوكيتس) ومهمته الإشراف على الإدارة المالية وكانت لوظيفة المشرف المالي أهمية كبرى في العصر البطلمي ولكن لم تعد لها هذه الأهمية في العصر الروماني نظرا لأن السلطة المالية كانت مركزة في يد الوالي.

(3) مراقب الحسابات الخاصة :-

وهو نائب يطلق عليه (ايدوس لوجوس)، ومهمته تحصيل الغرامات والقيام بالمصادرات، كما كان يقوم بالإشراف على إدارة الأراضي المصادرة نظرا لأن أصحابها لم يدفعوا ما عليها من ضرائب ، أو لأنهم تركوها. كما كان يدخل في اختصاصه عموما كل ما من شأنه أن يزيد من إيرادات الدولة مثل البحث عن التراكات التي لا وراث لها، كما كان لهذا النائب اختصاص قضائي معين .

(4) رئيس إدارة الأديان:-

وهو نائب ينهض بالاشراف على المعابد والكهنة، ولم يكن هذا النائب كاهنا بل كان موظفا مدنيا ومع ذلك فكان يسمى (الكاهن الأكبر للاسكندرية) يختص بالاشراف على شئون العبادة والكهنة قد أسندت مهام هذه الوظيفة في وقت معين لمراقب الحسابات الخاصة .

(5) حكام المناطق:-

منذ بداية العصر الروماني قسمت البلاد الى ثلاث مناطق وهي الدلتا ومصر الوسطي والصعيد، وكانت كل منطقة تضم عددا من الأقاليم، وكان يرأس كل منطقة من هذه المناطق نائب روماني ، وكان هؤلاء النواب يختصون بأعمال الادارة ولم يكن لهم اختصاص عسكري، وهم يتبعون والي مصر ويقدمون اليه تقارير

المطلب الثاني :- الادارة المحلية

(1) المدن الاغريقية الحرة :-

أبقى الرومان للأغريق في مصر كثيرا من الامتيازات التي كانوا يتمتعون بها في العصر البطلمي ومن ثم فقد أبقوا لهم على مدنهم الاغريقية التي كانت موجودة بمصر وهي نقراطيس وبطلمية والاسكندرية بل وأضاف لهم الرومان مدينتين جديدتين هما (مرسى مطروح الان)، ومدينة ملوى وقد تمتعت هذه المدن بنفس نظام الحكم الذي كانت تتمتع به في عهد البطالمة ومن ثم فكان لكل منها حكام منتخبون ومجلس شورى .

أما بالنسبة لمدينة الاسكندرية فقد فقد مواطنوها كثيرا من امتيازاتهم على أيدي الرومان فقد الغوا مجلس الشيوخ بها ويرجع هذا إلى وضع الاسكندرية بالنسبة للرومان فقد اعتبروها المدينة الثانية في الامبراطورية

(2) الاقاليم الاخرى:-

كان الاقليم ينقسم الى مديريات والمديريات الى مراكز وقرى وكان يرأس كل مديرية قائد يختار من الاغريق أو المصريين ويستمر في وظيفته لمدة ثلاث سنوات، ويختص بالاشراف العام على شئون المديرية، والفصل في بعض القضايا - بناء على تفويض من والي ، ولكن لم يكن للقائد اختصاص عسكري .

كما كان بجانب هذا القائد كاتب ملكي يعين لمدة ثلاث سنوات أيضا ويحل محل القائد عند غيابه .

ومع هذا فكان للوالي حق رقابتهم كما كان كبار الموظفين يعاملون هؤلاء الحكام على أنهم موظفون .

(3) نظام الوظائف العامة :-

كانت هذه الوظائف في العهد البطلمي يقوم بها موظفون على اساس علاقة تعاقدية بين الدولة والموظف بحيث لا يتولى المنصب الا من يتقدم إليه وفي مقابل مرتب أما في العصر الروماني فقد أصبحت هذه الوظائف تكليفا من التكاليف المفروضة على الاشخاص القادرين ، يتولونها دون مقابل مادي أو في مقابل قليل ومن يكلف بها لا يملك رفضها أو التنحي عنها لأنها أصبحت واجبا من الواجبات العامة - وفي أول الأمر كان أهل البلاد يرغبون في هذه المناصب لما فيها من جاه ونفوذ ولكن الأمر قد تغير وأصبح الناس يتهربون منها بشتى لتعطيل لمصالحهم الخاصة بلا مقابل .

الفصل الثالث :- انظمة القانون الخاص في العصر الروماني

المبحث الاول :- الشخصية القانونية

(1) المرأة :-

تمتعت المرأة بشخصية قانونية كاملة في ظل القانون المصري الفرعوني، **ثم جاء القانون البطلمي وأخضعها لنظام الوصاية الدائمة**، فلم يعد للمرأة الحق في إجراء تصرفات قانونية إذ أن الوثائق المصرية في العهد الروماني يوجد فيها ما يشير الى أن المرأة ترفع الدعوى باسمها لأن زوجها غائب ، **والرومان أنفسهم تأثروا بالقانون المصري وأخذوا بالنظام السائد في مصر من ناحية سلطة الام على أبنائها وحققها في إدارة أموالهم ووقوفها بجانبهم عند قيامهم بأي تصرف قانوني وبالتالي فهي أهل للقيام بدور الوصي على أبنائها القصر ، ولكن الاباطرة حاربوا هذا الاتجاه بصدور دستور يحرم المرأة من القيام بوظيفة الوصي.**

(2) ابن الاسرة :-

كان لرب الاسرة بمقتضى القانون الروماني سلطة دائمة مطلقة على الاولاد فلا تنتهى هذه السلطة ببلوغ الابن سنا معينة، بل تمتد هذه السلطة لتشمل أموال الابن وممتلكاته وترتب على ذلك ن الابن لم تكن له شخصية قانونية فيما يتعلق بالاموال، فكل الاموال ترجع لرب الاسرة باعتباره ممثل الاسرة في مواجهة الغير وتطور القانون الروماني ومن ثم فقد اعترف لابن الاسرة بقدر من الشخصية القانونية فأصبح للابن حق اكتساب الحقوق لنفسه وبالتالي تملك ما يخصه من أموال، **وقد أعطى القانون الروماني لابن الاسرة حق الملكية بالنسبة لثلاثة أنواع من الاموال اطلق عليها (الحوزات) وهي الحوزة الحربية وهي تشجيعا لأبناء الاسر حتى ينضموا للجيش وكانت تتكون من الاموال التي يكتسبها الابن باعتباره جنديا وتشمل مرتبه ونصيبه من الغنائم ، وكان للابن حق التصرف في هذه الاموال حال حياته بالبيع أو بعد وفاته .**

ثم أدخل الامبراطور قسطنطين تعديلات جديدة في القانون الروماني متأثرا في ذلك بالقانون المصري فأنشأ هذه التعديلات نظام : الحوزة شبه الحربية وبمقتضاها كان يحق للابن أن يملك الأموال التي يحصل عليها من وظيفته، كما أنشأت هذه التعديلات نظام الحوزة الخارجية وبمقتضاها يحق للابن أن يملك الأموال التي تؤول اليه من غير طريق أبيه كالأموال التي ترجع الى الابن عن طريق أمه أو أصولها .

(3) الرقيق :-

اعترف القانون المصري للعبد بنوع من الشخصية القانونية فله ذمة مالية مستقلة عن ذمة سيده فله أن يملك وأن يتصرف بالتصرفات القانونية لحسابه وأيضا فقد كان للعبد حق الزواج من حرة أو من جارية كما كانت له أسرة. **بعكس ما كان عليه الحال في القانون الروماني فلم يعترف للعبد بأية شخصية قانونية أو بأى حق من الحقوق المالية أو الاجتماعية فلم يكن للعبد ملكية خاصة، كما لم يكن له أن يعقد عقد زواج بنفسه .** ثم تأثر القانون الروماني بالقانون المصري ومن ثم اتجه القانون الروماني صوب التغيير فاعترفوا للعبد ببعض الاستقلال المالى والحق فى تكوين أسرة وأعطى الحق فى إجراء بعض التصرفات القانونية.

المبحث الثاني :- نظام الاسرة

(1) الزواج :-

عرف المصريون نظام تعدد الزوجات فكان يجوز للرجل أن يتزوج باكثر من واحدة وبقي هذا الحق فى العصر الروماني أيضا من الناحية القانونية وإن كان عمليا أصبح نادر الوقوع نظراً لما جرت عليه العادة من تضمين عقود الزواج شروطا تقيد حق الرجل فى الزواج من زوجة ثانية .

كما عرف المصريون أيضا الزواج من المحارم وبقيت هذه العادة أيضا فى العهد الروماني حتى بعد صدور الدساتير الامبراطورية التي حرمت هذه العادة بل واستمرت بعد انتشار المسيحية فى مصر أيضا .

وكان الاتفاق على الزواج يتم غالبا ما بين طالب الزواج ووالد الفتاة فكان للوالد حق تزويج البنت ودون الحصول على موافقتها، كما كان للأُم حق تزويج بنتها، كما كانت البنت أحيانا تتولى تزويج نفسها. واجبات الزوجين :-

كانت الزوجة تلتزم بالإخلاص لزوجها ومن ثم فإذا أخلت بهذا الواجب كانت تتعرض لجزاء جنائي فضلا عن تطبيق ما يكون قد نص عليه العقد في مثل هذه الحالة كحق الزوج في الاستيلاء على بائنة الزوجة . كان يلتزم الزوج بالاتفاق على زوجته واستمرت عادة تضمين عقد الزواج النص على واجب الزوج في الاتفاق على زوجته رغم أن الأباطرة حرموا على الأزواج أن يتعهدوا بالنسبة لزوجاتهم بالنفقة السنوية.

(2) الطلاق :-

كان يجوز للمصري والاعريقي حل عقدة النكاح بالطلاق وبدون اسباب فلم تكن هناك قيود قانونية في هذا الشأن ومع هذا فقد كانت هناك قيود اتفاقية تقيد حق الزوج في إيقاع الطلاق تضمن عقد الزواج كما كان المطلق يتحمل التزامات مالية

أما بالنسبة للقانون الروماني فقبل أن تصبح المسيحية هي الدين الرسمي للدولة كان يعطى للزوجين حق إنهاء الزواج بالطلاق وبدون اسباب .

أما بعد أن أصبحت المسيحية هي دين الدولة الرسمي فقد قيد الأباطرة المسيحيون حق الطلاق ومن ثم فقد وضعوا أسبابا معينة يجوز عند تحققها إيقاع الطلاق ويفقد الطرف المتسبب في الطلاق حقوقه قبل الآخر وكان يجوز إيقاع الطلاق أيضا بدون سبب ولكن الأباطرة المسيحيين حاربوه ووضعوا له جزاءات متعددة ،

(3) وفاة أحد الزوجين :-

وكما كان تنحل عقدة النكاح بالطلاق تنحل أيضا بوفاة أحد الزوجين، وإذا توفي أحد الزوجين فكان للطرف الباقي على قيد الحياة حق عقد زواج جديد وإذا مات الزوج فللزوجة الحصول على بائنتها . وكان للطرف الباقي على قيد الحياة حق الولاية أو الوصاية على الأولاد القصر فيجوز للأب أن يعين زوجته وصية على أولاده القصر بعد وفاته هذا بالنسبة للقانون المصري.

أما بالنسبة للقانون الروماني حرمت الام من أن تكون وصية على أولادها إذ أن الرومان يرون أن الوصاية خاصة بالرجال ولكن تغير الامر وتأثر القانون الروماني بالقانون المصري واعترف للأُم بهذا الحق.

(4) نظام الإرث :-

كان الميراث يرجع الى أولاد الميت بنين وبنات فإن لم يوجد كانت التركة ترجع الى الأب فإن لم يوجد فإن التركة ترجع الى اخوته وعند عدم وجودهم. ترجع إلى أولادهم.

وهنا اثر القانون المصري في القانون الروماني الذي كان بمقتضاه يتحمل الوارث بكل ديون التركة حتى ولو الديون اكبر من التركة ثم تغير الأمر وأصبح الوارث لا يسال عن ديون التركة إلا بقدر التركة فقط .

(5) نظام الوصية :-

عرف المصريون نظام الوصية فقد كانوا يسلكون نظام الوصية لإعطاء ميزة للابن الأكبر قبل ظهور امتياز الابن الأكبر وهناك من الشواهد ما يدل على وجود هذا النظام في ظل القانون الفرعوني والقانون البطلمي ومن ثم فلا محل للقول بأن القانون المصري عرف نظام الوصية عن طريق القانون الروماني

وكان الموصى حراً في وصيته فقد يوصى بجزء من ماله أو بماله كله ويوصى للوارث أو لغير الوارث، وهذه الحرية التي كان يتمتع بها الموصى في العصر الفرعوني والبطلمي لم تقيد أيضاً في العصر الروماني. وكان يشترط لصحة الوصية في العصر الروماني أن تكون مكتوبة يستوى أن يكتبها الموصى بنفسه أو مستعينا بغيره ويذكر فيها أسماء الشهود وتوقيعاتهم فضلاً عن توقيع الموصى

المبحث الثالث :- نظام الملكية

(1) أراضي الدولة :-

بعد استيلاء الجيش الروماني على مصر أصبحت البلاد جزءاً من أملاك الشعب الروماني ولالإمبراطور حق السيادة على هذه البلاد، وإلى جانب حق السيادة هذا كانت الدولة تملك أراض خاصة بها وتشمل هذه الأراضي الأراضي الملكية التي كان يملكها الملوك البطالمة. وتستغل هذه الأراضي عن طريق إعطائها للفلاحين مزارعة وكان هؤلاء الفلاحون يسمون بالمزارعين الملكيين وكانوا يرتبطون بالأرض كما كانت هذه الأرض تستغل أحياناً عن طريق تأجيرها بالمزاد وتعطى الأرض لمن يدفع فيها أجر أكبر

(2) أراضي الإمبراطور :-

ملك إباطرة الرومان أراض في مصر ملكية خاصة بهم واستغلت هذه الأراضي عن طريق إدارة خاصة وأحياناً كانت تتبع الأساليب المتبعة في استغلال أراضي الدولة.

(3) أراضي المعابد والكنائس :-

كانت المعابد تملك أراضي واسعة في العصر البطلمي ولما جاء الرومان وأرادوا تجريد الكهنة من نفوذهم ومن ثم فقد سلبوا ملكية المعابد وضموها إلى أراضي الدولة وأنفقوا من إيرادات هذه الأراضي على المعابد وفي بعض الحالات كانت تعطى بعض الأراضي إلى الكهنة لاستغلالها بحيث يدفع الكاهن الاتاوة المفروضة ولما انتشرت المسيحية . بمصر وكثرت الكنائس والأديرة صارت للكنائس والأديرة ممتلكات خاصة.

(4) الأراضي المملوكة ملكية فردية:

عرفت مصر نظام الملكية الفردية منذ العصر الفرعوني واختلف الأمر في العصر الروماني إذ سعى الأباطرة إلى التوسع في نشر الملكية الفردية اعتقاداً منهم أن ذلك يزيد من إنتاج الأرض مما يؤدي إلى زيادة إيرادات الدولة، وشجع الإباطرة الملكية الفردية في صور متعددة، مما أدى إلى اختفاء الملكيات الصغيرة ونشوء الملكيات الكبيرة .

أثر القانون المصري في القانون الروماني:-

لم يؤثر القانون المصري في القانون الروماني بالنسبة لنظام الملكية إلا أثراً ضعيفاً وأصبحت الملكية لا تنتقل إلا بعد إشهار التصرف الناقل للملكية العقارية في السجل الخاص بذلك .

أثر القانون الروماني في القانون المصري:-

أولها :- التوسع في الملكية الفردية:-

أباطرة الرومان شجعوا الملكية الفردية ووضح ذلك في التعديل الذي اخذ به الامبراطور أغسطس فضم أغسطس جزءا من أراضي الاقطاعات الى ممتلكاته الخاصة وترك الباقي في ايدي المنتفعين .

كما عمل الاباطرة على بيع املاكهم بل وأملاك الدولة بأسعار زهيدة ورمزية .

وتختلف هذه الملكية في بعض النواحي عن الملكية المعروفة في القانون الروماني ذلك أن هذه الملكية تنتقل بطرق نقل الملكية المقررة في قانون الشعوب ولا تسري عليها الطرق المقررة في القانون المدني الروماني، وتحميها دعوى اخرى تختلف عن الدعوى التي تحمي الملكية الرومانية
ثانيها : انتقال حق الملكية:-

كانت التصرفات الناقلة للملكية في القانون المصري تتم في تصرفين الأول ينقل الملكية والثاني ينقل الحيازة وتأثر القانون المصري بالقانون الروماني وأصبحت التصرفات الناقلة للملكية تتم في تصرف واحد كما تأثر القانون المصري بالقانون الروماني في إثبات التصرف القانوني حيث كانت تشترط الكتابة لإثباته
ثالثها : نظام التقادم:-

أخذ القانون المصري من القانون الروماني نظام التملك بمضي المدة فقد أصدر الاباطرة عدة دساتير لتنظيم التقادم منه دستور يتعلق بشأن التقادم الطويل الذي يحمي حائز الارض في مواجهة مالكيها

الفصل الرابع :- نظام القضاء

المبحث الاول :- مصادر القانون في العصر الروماني

كان الشعب في مصر أيام الرومان عبارة غالبة من المصريين بجانب الرومان والاغريق واليهود.

وقد سار الرومان على نهج البطالمة فسمحوا لأفراد كل طائفة بتطبيق قانونهم واستمر الأمر كذلك حتى صدور دستور الامبراطور كراكلا فاعتبر هذا الدستور المصريين والاغريق واليهود مواطنين رومانيين وبالتالي طبق القانون الروماني على الجميع.

(أ) شرائع القوميات المختلفة:-

طبق الرومان على المصريين قانونهم **واستمر إغريق المدن الافريقية يطبقون قوانينهم**، كما كان اليهود يطبقون شريعتهم . أما النسبة للرومان فقد كانوا يخضعون للقانون الروماني واستمر الحال كذلك الى أن صدر دستور كراكلا فكان طبيعيا أن يطبق على جميع السكان القانون الروماني ولكن عملا لم يحدث ذلك .

(ب) التشريع :-

كانت سلطة التشريع بيد الامبراطور ويمارسها عن طريق إصدار مراسيم توجه الى الحكام سواء كانت المراسيم عامة أو خاصة ولاية معينة وقد أصدر الاباطرة الرومان مراسيم في مجال القانون العام كالمراسيم الخاصة بالضرائب ومراسيم في مجال القانون الخاص كالمراسيم الخاصة بتحريم الزواج من الاقارب.

(ج) القضاء:-

كان للإمبراطور سلطة قضائية فكان يفصل فيما يعرض عليه من قضايا باعتباره الجهة القضائية العليا في الأباطورية الرومانية فكانت الاحكام التي يصدرها تعتبر بالنسبة للقضاة سابقة قضائية .

المبحث الثاني :- السلطة القضائية

(1) الاختصاص القضائي للوالي :-

كان للوالي في مصر اختصاص قضائي فكان يعتبر القاضي الأعلى في البلاد ورئيس السلطة القضائية وكان يختص بالدعوى المدنية والجنائية .

وكان الوالي يباشر اختصاصه القضائي بنفسه باعتباره جهة قضاء استئنافية كما كانت المحاكم تحيل اليه بعض القضايا المهمة وكان الوالي يرأس محكمة الاسكندرية وكثيرا ما كان الوالي يستعين بنوابه في مباشرة هذه الجلسات وخصوصا النائب القضائي.

(2) الاختصاص القضائي لكبار الموظفين :-

كان لبعض كبار الموظفين اختصاص قضائي كالحاكم القضائي ويرى بعض الفقهاء أن مهمته لم تقتصر على مساعدة الوالي في مباشرة سلطته القضائية ويبدو أنه كان يختص بتعيين الاوصياء ومحاسبتهم.

القانون المصري في ظل العصر الاسلامي

أسباب العدول عن تطبيق الشريعة الإسلامية في مصر:-

(1) ازدياد النفوذ الاجنبي في مصر متمثلا في الاحتلال الفرنسي ثم الاحتلال البريطاني وكان الاستعمار مؤثر في فرض ثقافته القانونية على مصر .

(2) الحرب النفسية التي اقامتها القوى المعادية للإسلام على الشريعة الإسلامية وعلمائها وكان من أبرز مظاهر هذه الحرب اتهام الشريعة وعلمائها بالجمود والتخلف عن روح العصر وتضييق الخناق أمام خريجي الأزهر الشريف .

(3) انتشار الدراسات القانونية الوضعية وضمان مستقبل دارسيها وذلك في الوقت الذي تقلص فيه دور الاحكام الشرعية وذلك فضلا عن المستقبل الغامض الذي كان ينتظر دارسيها .

(4) التهاون في الالتزام بأحكام الشرع الشريف وتشجيع قيام المصالح الاقتصادية التي تقوم على الربا والغرر مما أدى إلى تكوين عادات وتقاليده أبت الخضوع لشرع الله عز وجل

(5) لا يجب أن ننسى التعصب المذهبي من جانب بعض العلماء لمذهب معين دون آخر، رغم أنهم كلهم من رسول الله ﷺ - ملتمس .

ثانيا: أسباب العودة إلى شريعة الله عز وجل:-

(1) زوال النفوذ الأجنبي في مصر:-

بانتهاه الاحتلال الأجنبي وظهور الوجه الإسلامي للشخصية المصرية العربية، بعد الاستقلال ضرورة العودة إلى الاستقلال الفكري عن طريق الارتباط بترائثنا القانوني المتمثل في الفقه الإسلامي، إذ لا شك أن تطبيق الشريعة الإسلامية إنما يمثل استرداداً لذاتنا الإسلامية، ولا شك أن الشريعة الإسلامية جزء من هذه الذات .

(2) انتشار الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية:-

والإحساس بأهميتها مما أدى إلى ارتفاع صوت الشريعة الإسلامية .

ومن الأمثلة الواضحة علي ذلك :-

المؤتمرات العلمية العالمية كمؤتمر لاهاي وهو مؤتمر الذي اشترك فيه علماء الأزهر الشريف حيث تقدموا بأبحاث تبرز سمو التشريع الإسلامي. مما دفع أعضاء المؤتمر إلى تقديرهم للشريعة الإسلامية.

وكذلك مؤتمر المحامين الدولي بلاهاي والذي أوصى بأن تتبنى جمعية المحامين الدولية الدراسة المقارنة وكذلك مؤتمر القانون المقارن الذي عقد في لندن والذي اعترف بالشريعة الإسلامية كدعامة هامة .
(3) الاهتمام بالدراسات الشرعية المقارنة :-

ومن الوسائل التي ساعدت على الدعوة الى العودة الى الشريعة الإسلامية تلك الدراسات الفقهية المقارنة
الفقه الإسلامي سواء بالمقارنة بين مذاهبه أو بالقوانين الوضعية.

إذ أن الهدف من هذه المقارنات هو معرفة مدى موافقة أو مخالفة هذه القوانين الوضعية لأحكام الشريعة الإسلامية، والبحث عن النظام القانوني الذي يتفق مع النظام الشرعي وإبراز الفن التشريعي للفقه الإسلامي (4) الرغبة في وحدة الأمة العربية والإسلامية:-

من المعلوم أن خضوع العالم الإسلامي لثقافات متعددة وفي مجال الفكر الديني بالذات قد استتبع تباعد المسافة بين دوله وخاصة تلك الدول التي استحدثت ثقافتها القانونية من نظم متباينة.

إذ نرى بعض القوانين في الدول الإسلامية مستحدث من القانون الفرنسي وبعضها من القانون الانجليزي ولقد استتبع ذلك تفكك الكيان الفكري للمجتمع الإسلامي وليس الا وسيلة إلى وحدة الأمة كتلك التي تنهض على الوحدة الثقافية ، ولن يكون ذلك إلى تطبيق شرع الله عزوجل على مستوى الأمة بأسرها.

فالوحدة القانونية هي السياج الذي يحمي اللغة والدين، وهي الدرع الذي يحمي الأمة

وكل قانون أجنبي إنما هو كائن غريب على جسم المجتمع الإسلامي ولا استقرار للغريب الا في بلده .

خصائص التشريع الإسلامي:-

(1) ربانية التشريع الإسلامي:-

من اول الخصائص التي ينفرد بها التشريع الإسلامي هي كونه ربانيا إذ من المعلوم أن الشريعة الإسلامية إنما هي من عند الله تبارك وتعالى. أما القوانين الوضعية فهي من صنع البشر. ومن هنا توصف الشريعة الإسلامية بأنها شريعة ربانية لأن مصدرها إنما هو وحى الله تبارك وتعالى الى خاتم رسله سيدنا محمد ﷺ. ولذلك فإن منهجها في التشريع لم يأت نتيجة لإرادة فرد أو إرادة طبقة، وإنما جاء لإرادة الله عز وجل الذي أراد الهدى والنور للإنسانية كلها لقوله تعالى : (يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين) . ومن ثم - فإن التشريعات شرعها الله تبارك وتعالى لضبط الحياة الفردية والاسرية والاجتماعية و الدولية .

وبهذا تقرر في الاصول الإسلامية أن المشرع الوحيد إنما هو الله عز وجل. فهو الذي يأمر وينهى وهو الذي يحل ويحرم - ومادام ذلك فليس لأحد غير رب العالمين حق التشريع إلا بمقتضى إذن منه سبحانه وتعالى. ولقد كان لربانية التشريع الإسلامي آثارها البعيدة ومنها :-

(أ) براءة التشريع الإسلامي وعصمته من التناقض والاختلاف:-

وذلك بخلاف التشريعات الوضعية التي تعاني من التناقض وذلك بحسب طبيعة واضعيها التي تختلف وتتناقض من عصر الى عصر ومن شعب الى شعب بل ومن جماعة الى جماعة وذلك حسب تأثيرهم بعوامل الزمان والمكان والاضاع والاحوال

(ب) براءة التشريع الإسلامي من التحيز والهو:-

لأنه نظام وضعه رب الناس لكل الناس والله عزوجل لا يتحيز لجنس ولا للون ولا يتأثر بالزمان ولا بالمكان،
وضعه من لا تحكمه الاهواء ولا النزعات.

(ج) فضلا عن ذلك:-

فإن الخضوع لشرع الله يعني كمال العبودية لله رب العالمين إذ إن أخطر أنواع العبودية لغير الله، هو خضوع
الانسان لانسان مثله يحل له ما يشاء وكيف يشاء، ويحرم عليه ما شاء وأنى يشاء.

(د) وثمة نتيجة أخرى:-

تتمثل في كون الخضوع لهذا التشريع إنما يكون قائما على الانقياد والطاعة انطلاقا من الايمان المطلق بأمر
الله عز وجل أحكم على كل شيء شرعه، فلا تجد في شرع الرحمن من تفاوت فتبارك الله أحكم الحاكمين.

ثانيا: عمومية التشريع الاسلامي:-

ويقصد بخاصية العموم هنا: العموم الزماني والعموم المكاني والعموم التشريعي.

أما عن العموم الزماني:-

فهو يعني أن شريعة الاسلام غير محدودة بزمان معين، إذ أنها الشريعة الخالدة، التي قدر الله عز وجل
بقاءها حتى تقوم الساعة. إذ ليس بعد الاسلام شريعة ولا بعد سيدنا محمد - ﷺ - نبي

ولا رسول

وأما عن العموم المكاني:-

فهو يعني أن شريعة الاسلام غير محددة بمكان معين ولا بأمة بعينها، فهي الرسالة العامة التي تخاطب كل
الامم وكل الاجناس. وهي هداية رب الناس لكل الناس. ولقد صدق الله العظيم إذ يقول لرسول الاسلام صلى
الله عليه وسلم : قل يا أيها الناس إني رسول الله اليكم جميعا . وقال تعالى : تبارك الذي نزل الفرقا على
عبيه ليكون للعالمين نذيرا .

وأما عن العموم التشريعي:-

فهو يعني أن شريعة الاسلام تنظم حياة الانسان في جميع مجالاتها. وسواء ما تعلق منها بحياة الفرد أو حياة
الاسرة أو حياة المجتمع.

إذ نجد شريعة الله وقد شرعت للفرد فيما يتعلق بصلته بربه عن طريق العبادات ثم شرعت للفرد في مجال
سلوكه الخاص والعام حينما حديث الحلال منه والحرام.

ثم شرعت للأسرة فيما يتعلق بها من زواج وطلاق ونفقات ورضاع وولاية على النفس والمال وهو ما
يسمى الآن بالاحوال الشخصية أو أحكام الأسرة .

ثم شرعت للمجتمع في علاقاته المدنية والتجارية .

**ثم سمت تلك التشريعات بما سنته من عقوبات مقدرة كالحود. والقصاص أو بما أوكلت تقديره في ذلك
كالتعازير . وهذا هو ما يسمى بالتشريع الجنائي أو قانون العقوبات .**

ثم نجد شريعة الله وقد شرعت مبادئ عامة لتنظيم علاقة الحكومة بالمحكومين وعلاقة المحكومين بالحكام
وذلك هو ما يعرف بالقانون الدستوري.

ثم شرعت أخيراً ما ينظم العلاقات الدولية في السلام والحرب بين المسلمين وغيرهم وهو ما يعرف بالقانون الدولي.

والشريعة الإسلامية من صنع خالق البشر الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبيره .

ثالثا : واقعية التشريع الاسلامي:-

وتعنى بالواقعية هنا:- إن التشريع الاسلامي يتناسب مع واقع الفطرة التي بدأ الله الإنسان عليها : فهو لم يحرم شيئا يحتاج اليه الانسان في حياته كما أنه لم يبيح . له شيئا يضره في الواقع .
وتبدو معالم هذه الواقعية في شتى نواحي التشريع :-

ففي محيط التشريعات المتعلقة بالاسرة:-

نجد أن الاسلام قد راعى قوة الدوافع الجنسية لدى الانسان فلم يهمل هذه الدوافع كما انه لم يطلقها فشرع الزواج طريقا الى اشباع هذه الغريزة .

ثم نجد انه قد اباح للرجل أن يتزوج بربع زوجات اذا كان توجد حاجة إلى ذلك ولم يكن ذلك الا من خلال واقعية هذا التشريع وهذه الواقعية ذاتها هي التي قضت باباحة الطلاق عندما يتعذر الوفاق بين الزوجين .
وفي محيط التشريعات الاجتماعية والمدنية :-

نجد أن التشريع الاسلامي قد راعى فطرة الانسان في حبه للملك فأقر مبدأ الملكية الفردية. وافر مصلحة المجتمع وحقوقه فقيد التشريع هذا الحق بقيود شتى وأوجب فيه حقوقا لله ولعباده كالزكاة مثلا .
وفي محيط العقوبات :-

نجد أن شريعة الله قد عملت بكل قوة على تطهير المجتمع فلم تكتف بالوازع الخلقى إذ لابد من صوت السلطان بجانب صوت القرآن.

ومن هنا كانت الواقعية تقضى بضرورة العقوبات من الحدود والقصاص والتعازير .

رابعا: الجمع بين الثبات والمرونة في أحكام الشريعة:-

لقد كان من أبرز خصائص التشريع القانون الاسلامي أنه جمع في تناسق بين ما يجب أن يخلد من أحكام القانون وبين ما ينبغي أن يخضع منها لتغير الزمان والمكان. ولا شك أن هذا من روائع الاعجاز في هذا التشريع ولعلنا نلاحظ أن عنصر الثبات والخلود في الاحكام القانونية الشرعية لا يلحق الا ما كان منها متعلقا بالاحكام القطعية كالحدود والقصاص والميراث وكذلك ما كان منها متعلقا بالمحرمات اليقينية كقتل النفس والزنا وأكل الربا والسرقه .

ومن ثم : فإنه ليس من حق فرد أو هيئة أو رئيس أن يلغى شيئا من هذه الاحكام إذ أنها تمثل كليات الدين وعليها يقوم أساس المجتمع، ولذلك فإن الثبات والخلود لمثل هذه الاحكام إنما يمثل الوحدة الفكرية الدائمة **فالمصلحة التي تحميها هذه الاحكام بتشريعاتها هي كالجبال للأرض** تمسكها وقد تزول الجبال وهي لا تزول ونلاحظ كذلك أن عنصر المرونة في الاحكام القانونية الشرعية لا يلحق إلا بعض الاحكام الجزئية وفروعها العملية وهي التي قام فيها على العرف الذي كان سائدا لعدم وجود دليل يحكمها ولمرونة القاعدة الفقهية التي تحكمها.

إذ أن قواعد الشريعة لها من المرونة والعموم بحيث تتسع لحاجات الجماعة مهما طالت بها الأزمان

ونلاحظ أخيرا أن هناك جانبا من الاحكام القانونية الشرعية يجمع بين الثبات والمرونة في آن واحد (مثال ذلك قول الله تعالى (وأمرهم شورى بينهم) .

وقوله لرسول الله ﷺ وشاورهم في الامر .

ويتمثل الثبات هنا في حتمية وجود هذا المبدأ - وهو مبدأ الشورى. وتتمثل المرونة في عدم تحديد شكل معين لأعمال هذا المبدأ.

ومن ثم - فإن المؤمنين يستطيعون أن ينفذوا ما أمر الله به من الشورى بينهم بالصورة التي تناسب حالهم وأوضاعهم. وكذلك قول الله تبارك وتعالى : (وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) .

أما وجه المرونة في ذلك فيتمثل في عدم الالتزام بشكل معين للقضاء. والتفاضي، وهل يكون القضاء على درجة واحدة أو يكون على درجتين كما هو الحال في المحاكم الجزئية والكلية مثلا.

كل هذا متروك لولى الأمر وأهل الحل والعقد في مثل هذه الأمور لأن الدين لا يقصد الا إقامة العدل ورفع الظلم فمتى تحقق ذلك فلا حرج من اتباع الوسائل المباحة .